

RESUME

L'apport partiel d'actif occupe une place singulière dans le droit des sociétés de l'espace OHADA, en tant que technique de restructuration permettant la transmission organisée d'une branche d'activité sans dissolution de la société apporteuse. Ce mécanisme, à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés, soulève des enjeux juridiques majeurs relatifs à sa validité, à ses effets et à la protection des différents acteurs impliqués.

Ce travail analyse l'apport partiel d'actif sous l'angle de son efficacité sociétaire, en distinguant, d'une part, les conditions juridiques de sa mise en œuvre et, d'autre part, les effets qu'il produit entre les parties et à l'égard des tiers. L'étude met en évidence que l'efficacité de cette technique repose sur un encadrement normatif rigoureux, articulé autour des exigences de fond et de forme prévues par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). L'existence d'une société bénéficiaire, la détermination précise des apports, la formalisation des actes, l'approbation des organes sociaux et la publicité légale constituent des conditions déterminantes de la sécurité juridique de l'opération.

L'analyse des effets révèle que l'apport partiel d'actif permet une transmission structurée des biens, droits et obligations, tout en favorisant une recomposition maîtrisée des droits des associés et une limitation relative des responsabilités par la substitution de droits sociaux aux actifs opérationnels. À l'égard des tiers, le mécanisme renforce la transparence financière, protège les créanciers par des dispositifs préventifs tels que le droit d'opposition, et contribue à la confiance des investisseurs lorsque le formalisme et la gouvernance sont respectés.

Toutefois, l'étude met également en lumière les limites du mécanisme. Le non-respect du formalisme ou la mauvaise gestion des apports est susceptible de fragiliser l'opération et de justifier l'intervention des créanciers. L'apport partiel d'actif apparaît ainsi comme une technique juridiquement efficace mais exigeante, dont la réussite dépend autant de la rigueur juridique que de la qualité de la gouvernance postérieure à l'opération.

Mots-clés : apport partiel d'actif, droit OHADA, restructuration sociétaire, protection des créanciers, gouvernance des sociétés.

ABSTRACT

The partial transfer of assets occupies a distinctive position in OHADA corporate law as a restructuring mechanism that enables the transfer of a branch of activity without dissolving the contributing company. Situated at the intersection of contract law and company law, this legal technique raises significant issues concerning its validity, its effects, and the protection of the various stakeholders involved.

This study examines the partial transfer of assets from the perspective of its corporate effectiveness, distinguishing, on the one hand, the legal conditions governing its implementation and, on the other hand, the effects it produces between the parties and with regard to third parties. The analysis demonstrates that the effectiveness of this mechanism relies on a strict legal framework established by the Uniform Act relating to Commercial Companies and Economic Interest Groups (AUSCGIE). The existence of a beneficiary company, the precise determination of the assets transferred, the formalization of legal acts, approval by corporate bodies, and legal publicity are shown to be essential requirements for legal certainty.

The examination of the effects highlights that the partial transfer of assets enables an organized transmission of assets, rights and liabilities, while allowing a controlled reconfiguration of shareholders' rights and a relative limitation of liability through the substitution of equity interests for operational assets. With regard to third parties, the mechanism enhances financial transparency, protects creditors through preventive tools such as the right of opposition, and strengthens investor confidence when legal formalism and sound governance are observed.

However, the study also reveals the inherent limits of the mechanism. Failure to comply with legal formalities or mismanagement of the transferred assets may undermine the operation and justify creditor intervention. The partial transfer of assets therefore emerges as a legally effective but demanding corporate technique, whose success depends both on legal rigor and on the quality of post-transfer governance.

Keywords: *partial transfer of assets, OHADA law, corporate restructuring, creditor protection, corporate governance.*

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES TABLEAUX	v
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF, UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE AU REGARD DES CONDITIONS	4
Chapitre 1 : Une technique sociétai re efficace quant aux conditions de fond.....	5
Section 1 : Une technique de développement et de diversification des activités économiques	5
Section 2 : La branche d'activité faisant l'objet de l'apport	15
Chapitre 2 : Une technique sociétai re efficace quant aux conditions de forme.....	26
Section 1 : La faculté offerte à toutes les sociétés de réaliser un apport partiel d'actif....	26
Section 2 : Les rapports entre les parties.....	36
SECONDE PARTIE : L'APPORT PARTIEL D'ACTIF, UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE QUANT AUX EFFETS.....	43
Chapitre 1 : L'efficacité quant aux effets entre les parties.....	44
Section 1 : Transmission de tous les biens et obligations de la société	44
Section 2 : La limitation des responsabilités.....	54
Chapitre 2 : L'efficacité quant aux effets à l'égard des tiers	64
Section 1 : L'opposabilité aux tiers	64
Section 2 : La confiance des investisseurs	72
CONCLUSION GENERALE	78
BIBLIOGRAPHIE	vi

LISTE DES ABREVIATIONS

SIGLE	SIGNIFICATION
APA	Apport partiel d'actif
AUSCGIE	Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
AU	Acte uniforme
CCJA	Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
GIE	Groupement d'Intérêt Économique
RCCM	Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
SNC	Société en Nom Collectif
SARL	Société à Responsabilité Limitée
SA	Société Anonyme
SAS	Société par Actions Simplifiée
SCI	Société Civile Immobilière
AG	Assemblée Générale
AGE	Assemblée Générale Extraordinaire
AGO	Assemblée Générale Ordinaire
CA	Conseil d'Administration
DG	Directeur Général
PDG	Président-Directeur Général
PME	Petite et Moyenne Entreprise
CC	Code Civil
JO	Journal Officiel

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Modifications statutaires induites par l'apport partiel d'actif	20
Tableau 2: Portée juridique des modifications statutaires	22
Tableau 3: Exigences de conformité à l'AUSCGIE dans l'apport partiel d'actif	23
Tableau 4: Sanctions liées au non-respect de l'AUSCGIE	24
Tableau 5: Actes juridiques requis pour la formalisation de l'apport partiel d'actif.....	28
Tableau 6: Chronologie procédurale de la formalisation de l'apport	29
Tableau 7: Rôle de la société bénéficiaire dans les effets juridiques de l'apport partiel d'actif	45
Tableau 8: Effets de l'apport partiel d'actif sur la répartition du pouvoir.....	46
Tableau 9 : Conséquences patrimoniales de l'apport partiel d'actif pour les associés.....	47
Tableau 10 : Moment du transfert des apports dans l'apport partiel d'actif.....	49
Tableau 11 : Conséquences juridiques du transfert effectif des apports.....	50
Tableau 12 : Principe de la cession des dettes et obligations dans l'apport partiel d'actif	52
Tableau 13 : Limites légales à la cession des dettes et obligations	53
Tableau 14 : Substitution patrimoniale opérée par l'obtention de titres sociaux	54
Tableau 15: Droits attachés aux titres sociaux issus de l'apport partiel d'actif	55
Tableau 16: Spécificités des parts sociales selon la forme sociale.....	57
Tableau 17: Rôle de l'information préalable dans la prise de décision.....	59
Tableau 18: Droit à l'information et gouvernance après l'apport	60
Tableau 19: Champs d'autonomie contractuelle dans l'apport partiel d'actif.....	61
Tableau 20: Limites légales à l'autonomie contractuelle	62
Tableau 21: Effets de l'apport partiel d'actif sur le gage des créanciers de la société bénéficiaire	64
Tableau 22: Garanties juridiques des créanciers de la société bénéficiaire.....	65
Tableau 23: Droit d'opposition des créanciers de la société apporteuse	67
Tableau 24: Règles de publicité financière applicables après un apport partiel d'actif	69
Tableau 25: Lisibilité économique de l'apport partiel d'actif pour les tiers	70
Tableau 26 : Sécurité juridique de l'apport partiel d'actif et perception des investisseurs	72
Tableau 27: Effets de l'apport partiel d'actif sur la stabilité des relations contractuelles.....	73
Tableau 28: Non-respect du formalisme et sanctions juridiques.....	75
Tableau 29: Mauvaise gestion des apports et responsabilités encourues	76

INTRODUCTION GENERALE

L'évolution contemporaine des activités économiques dans l'espace OHADA est marquée par une intensification des dynamiques de restructuration sociétaire. Sous l'effet combiné de la mondialisation des échanges, de la concurrence accrue entre entreprises et des exigences de rationalisation interne, les sociétés commerciales sont de plus en plus conduites à repenser l'organisation de leurs activités. Cette recomposition ne prend plus uniquement la forme classique de la dissolution ou de la fusion, souvent lourdes de conséquences juridiques et économiques, mais s'opère désormais à travers des techniques plus souples permettant une réorganisation ciblée des actifs et des activités.

Dans ce contexte, le droit des sociétés OHADA apparaît comme un cadre normatif stratégique, appelé à concilier deux impératifs parfois contradictoires : d'une part, la sécurité juridique des opérations de restructuration ; d'autre part, la flexibilité nécessaire à l'adaptation des entreprises aux mutations économiques. L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) s'inscrit précisément dans cette logique, en proposant un ensemble de mécanismes juridiques destinés à accompagner la transformation des structures sociétaires tout en préservant les intérêts des associés, des créanciers et des tiers.

Parmi ces mécanismes, l'apport partiel d'actif occupe une place singulière. Contrairement aux opérations globales de transmission du patrimoine, il permet à une société d'apporter à une autre société une fraction déterminée de ses éléments d'actif, généralement organisée autour d'une branche autonome d'activité, sans entraîner sa disparition juridique. Cette technique s'est progressivement imposée comme un instrument privilégié de restructuration interne, notamment dans les stratégies de filialisation, de recentrage des activités ou de diversification économique.

L'intérêt de l'apport partiel d'actif réside dans sa capacité à répondre à des besoins économiques concrets. Il permet, par exemple, à une société de transférer une activité spécifique à une filiale nouvellement créée ou existante, afin d'en améliorer la lisibilité financière, d'en faciliter la gestion ou d'en accroître l'attractivité auprès des investisseurs. Cette opération offre également la possibilité de répartir les risques, d'optimiser l'allocation des ressources et de renforcer la spécialisation des entités juridiques, sans recourir à des procédures plus radicales et potentiellement déstabilisantes.

Sur le plan juridique, l'apport partiel d'actif repose sur un équilibre délicat. Il suppose le respect de conditions de fond et de forme strictement encadrées par l'AUSCGIE, tout en produisant des effets juridiques significatifs tant entre les parties qu'à l'égard des tiers. Cette dualité soulève des interrogations essentielles : la technique est-elle réellement efficace au regard des exigences du droit OHADA ? Les mécanismes de protection mis en place suffisent-ils à garantir la sécurité des créanciers et des associés ? L'efficacité recherchée sur le plan économique ne se fait-elle pas parfois au détriment de la rigueur juridique ?

Ces interrogations prennent une résonance particulière dans l'espace OHADA, caractérisé par une diversité de pratiques économiques et par des niveaux variables de maturité institutionnelle. Si l'AUSCGIE offre un cadre juridique unifié, son application concrète demeure tributaire des réalités nationales, notamment en matière de contrôle, de publicité légale et de professionnalisation des acteurs intervenant dans les opérations sociétaires. L'apport partiel d'actif devient alors un terrain d'observation privilégié pour apprécier la capacité du droit OHADA à produire des effets juridiques homogènes et prévisibles.

Dès lors, la problématique centrale de ce travail peut être formulée de la manière suivante : dans quelle mesure l'apport partiel d'actif, tel qu'organisé par le droit OHADA, constitue-t-il une technique sociétaire juridiquement efficace, tant au regard de ses conditions de mise en œuvre que de ses effets entre les parties et à l'égard des tiers ?

Cette interrogation implique une analyse approfondie du cadre normatif de l'opération, mais également une évaluation critique de son fonctionnement réel et de ses limites.

Afin d'y répondre, plusieurs hypothèses de recherche sont avancées.

La première hypothèse repose sur l'idée que l'apport partiel d'actif constitue, en droit OHADA, un instrument de restructuration particulièrement adapté aux besoins des entreprises, en raison de sa souplesse et de sa capacité à préserver la continuité juridique des sociétés.

La seconde hypothèse postule toutefois que cette efficacité est conditionnée par le respect rigoureux des exigences de fond et de forme prévues par l'AUSCGIE, sans lesquelles l'opération peut générer une insécurité juridique significative.

Enfin, une troisième hypothèse soutient que, malgré les mécanismes de protection existants, certaines zones d'ombre persistent quant aux effets de l'apport partiel d'actif à l'égard des tiers, notamment en ce qui concerne la protection des créanciers et la transparence financière.

Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une approche essentiellement juridique et doctrinale. Elle repose sur l'analyse des dispositions pertinentes de l'AUSCGIE, éclairées par la doctrine spécialisée en droit des sociétés et par les apports du droit comparé, en particulier les expériences françaises et communautaires ayant influencé la construction du droit OHADA. Les travaux de référence en matière de restructurations sociétaires, notamment ceux de Cozian, Viandier et Deboissy, ainsi que les analyses doctrinales africaines relatives au droit OHADA, constituent des sources majeures de réflexion. Lorsque cela est pertinent, l'étude s'appuie également sur des illustrations pratiques et des décisions jurisprudentielles, afin de confronter le droit positif à ses applications concrètes.

Le plan retenu traduit cette démarche analytique. La première partie est consacrée à l'étude de l'apport partiel d'actif en tant que technique sociétaire efficace au regard de ses conditions, qu'elles soient de fond ou de forme. Il s'agit d'examiner les exigences juridiques encadrant la mise en œuvre de l'opération et d'en apprécier la cohérence interne. La seconde partie analyse l'efficacité de l'apport partiel d'actif quant à ses effets, en distinguant les conséquences juridiques entre les parties et celles produites à l'égard des tiers. Cette articulation permet de saisir l'opération dans toute sa portée juridique, sans dissocier artificiellement les conditions de réalisation de leurs effets concrets.

**PREMIERE PARTIE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF,
UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE AU
REGARD DES CONDITIONS**

Chapitre 1 : Une technique sociétairé efficace quant aux conditions de fond

Les conditions de fond occupent une place centrale dans le régime juridique de l'apport partiel d'actif. Elles touchent directement à la substance même de l'opération, en déterminant les éléments essentiels sans lesquels celle-ci ne saurait produire d'effets juridiques valables. En droit OHADA, ces conditions s'articulent autour de la qualité des sociétés impliquées, de la nature des apports réalisés et de la cohérence économique du projet poursuivi.

Loin de se limiter à une vérification abstraite de conformité aux textes, l'examen des conditions de fond révèle la philosophie du législateur OHADA en matière de restructuration sociétairé. Celui-ci entend permettre aux sociétés de se développer, de se réorganiser ou de se diversifier, tout en encadrant strictement les modalités de ces transformations afin d'éviter les dérives susceptibles de porter atteinte aux droits des associés ou des créanciers. Les conditions de fond apparaissent ainsi comme un instrument de régulation, au croisement des impératifs économiques et juridiques.

Dans le cadre de l'apport partiel d'actif, ces conditions traduisent également une exigence de rationalité économique. L'opération ne se justifie pas en elle-même ; elle prend sens à travers un projet structuré, orienté vers la valorisation ou la spécialisation des activités apportées. Dès lors, l'efficacité sociétairé de l'apport partiel d'actif dépend étroitement de la manière dont ces conditions de fond sont pensées et mises en œuvre.

Section 1 : Une technique de développement et de diversification des activités économiques

L'apport partiel d'actif trouve l'une de ses principales justifications dans les stratégies contemporaines de développement et de diversification des entreprises. Dans un environnement économique marqué par l'incertitude et la concurrence, les sociétés recherchent des formes d'organisation plus flexibles, capables de soutenir leur croissance tout en limitant les risques. L'apport partiel d'actif répond à cette exigence en permettant le transfert ciblé d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'actifs vers une autre entité, sans rupture de continuité juridique.

Cette technique se distingue par sa capacité à accompagner des projets économiques variés. Elle peut servir à isoler une branche d'activité jugée stratégique, à préparer une ouverture du capital, à faciliter l'entrée d'un partenaire ou encore à rationaliser la gestion interne d'un groupe

de sociétés. Dans chacun de ces cas, l'apport partiel d'actif apparaît comme un outil de structuration économique, étroitement lié aux choix stratégiques des dirigeants.

Toutefois, cette fonction de développement et de diversification ne saurait être pleinement comprise sans une analyse rigoureuse des conditions juridiques qui la rendent possible. L'efficacité économique recherchée repose sur un socle juridique précis, dont les exigences conditionnent la validité et la sécurité de l'opération. L'étude de cette section vise ainsi à montrer que l'apport partiel d'actif n'est pas seulement une technique économique opportuniste, mais un mécanisme juridiquement construit, pensé pour encadrer et sécuriser les stratégies de croissance des sociétés dans l'espace OHADA.

Paragraphe 1 : L'établissement d'un projet d'apport partiel d'actifs

A. L'existence d'une société bénéficiaire

L'apport partiel d'actif suppose, dès l'origine de l'opération, l'identification d'une **société bénéficiaire juridiquement existante et apte à recevoir les actifs apportés**. Cette exigence ne relève pas d'un simple préalable technique, mais constitue une condition de fond déterminante, dont dépend la validité même de l'opération. En droit OHADA, l'apport partiel d'actif ne peut être envisagé que comme une opération intersociétaire, impliquant nécessairement deux sujets de droit distincts, dotés de la personnalité morale.

Le fondement juridique de cette exigence se trouve dans les dispositions générales de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), qui subordonnent toute opération d'apport à l'existence d'une société régulièrement constituée et immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier. La société bénéficiaire doit ainsi exister juridiquement au moment où l'opération produit ses effets, ce qui implique l'acquisition préalable de la personnalité morale par l'immatriculation. Cette exigence s'inscrit dans la conception classique du droit des sociétés, selon laquelle seule une personne morale peut être titulaire d'un patrimoine autonome et recevoir valablement des droits et obligations (Cozian, Viandier & Deboissy, 2020).

La personnalité morale joue ici un rôle structurant. Elle permet d'assurer la séparation patrimoniale entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, condition indispensable à la sécurité juridique de l'opération. Les actifs transférés cessent d'appartenir au patrimoine de la société apporteuse pour être intégrés dans celui de la société bénéficiaire, laquelle en devient seule titulaire. Cette autonomisation patrimoniale garantit la lisibilité juridique de l'opération, tant pour les associés que pour les créanciers, en identifiant clairement le débiteur et le titulaire

des droits issus de l'activité apportée. La doctrine souligne à cet égard que la personnalité morale constitue le support indispensable de la transmission des branches d'activité, en ce qu'elle permet d'éviter toute confusion des patrimoines et toute incertitude quant à l'imputation des droits et obligations (Ngom, 2016).

Au-delà de sa fonction juridique, l'existence d'une société bénéficiaire répond à un **intérêt économique et stratégique majeur**. L'apport partiel d'actif s'inscrit le plus souvent dans une logique de développement ou de diversification des activités. Il permet, par exemple, de filialiser une branche d'activité afin d'en améliorer la gestion, d'en isoler les risques ou d'en accroître l'attractivité financière. La société bénéficiaire devient alors le vecteur d'une stratégie de spécialisation, en offrant un cadre juridique adapté à l'exploitation autonome de l'activité apportée. Cette technique est particulièrement prisée dans les groupes de sociétés, où elle facilite la restructuration interne sans remise en cause de l'existence des entités concernées.

Cependant, cette condition de fond n'est pas exempte de **limites et d'incertitudes juridiques**. L'AUSCGIE demeure relativement discret sur certaines situations pratiques, notamment lorsque la société bénéficiaire est créée spécifiquement en vue de recevoir l'apport. La question du moment exact auquel la société bénéficiaire doit exister juridiquement continue de susciter des interrogations doctrinales. La majorité des auteurs considère que l'immatriculation doit intervenir avant la réalisation effective de l'apport, faute de quoi l'opération encourt un risque de nullité ou, à tout le moins, d'inopposabilité aux tiers. Cette exigence, bien que logique sur le plan juridique, peut constituer un frein pratique dans les montages complexes de restructuration, où la création de la société bénéficiaire et la réalisation de l'apport sont étroitement imbriquées.

En définitive, l'existence d'une société bénéficiaire apparaît comme une condition de fond essentielle, à la fois garante de la sécurité juridique de l'apport partiel d'actif et vecteur de son efficacité économique. Elle révèle toutefois les tensions inhérentes au droit OHADA des sociétés, partagé entre la volonté de favoriser les restructurations et la nécessité d'encadrer strictement leurs modalités afin de prévenir les risques d'insécurité juridique.

B. La désignation d'un commissaire aux apports

La désignation d'un commissaire aux apports constitue l'une des garanties centrales du régime juridique de l'apport partiel d'actif. Elle répond à une exigence de sécurisation de l'opération, dans la mesure où celle-ci repose sur le transfert d'éléments patrimoniaux dont la valeur conditionne directement les droits des associés et la protection des créanciers. En droit OHADA, l'intervention d'un tiers indépendant chargé de l'évaluation des apports s'inscrit dans une

logique de prévention des déséquilibres et des abus susceptibles de naître d'une appréciation unilatérale des actifs transférés.

La justification juridique de l'intervention du commissaire aux apports repose sur la nécessité d'assurer la sincérité et l'objectivité de l'évaluation. L'AUSCGIE, fidèle à une conception prudente du droit des sociétés, considère que la fixation de la valeur des apports ne peut être laissée à la seule discrétion des dirigeants ou des associés intéressés à l'opération. Cette exigence s'inscrit dans la continuité des principes classiques de protection du capital social, analysés par la doctrine comme un instrument de garantie indirecte des créanciers et de régulation des rapports entre associés (Cozian, Viandier & Deboissy, 2020). Le commissaire aux apports apparaît ainsi comme un organe de contrôle technique, chargé de rétablir un équilibre informationnel entre les différentes parties prenantes.

La mission confiée au commissaire aux apports dépasse la simple estimation comptable des biens apportés. Elle consiste à apprécier la valeur réelle des éléments d'actif transférés, en tenant compte de leur nature, de leur état, de leur utilité économique et des perspectives d'exploitation. Cette évaluation doit permettre de vérifier l'adéquation entre la valeur des apports et la contrepartie attribuée, généralement sous forme de titres sociaux émis par la société bénéficiaire. La portée de cette mission est donc à la fois économique et juridique : économique, parce qu'elle vise à refléter la réalité de la valeur des actifs ; juridique, parce qu'elle conditionne la régularité de l'opération et la légitimité de la répartition des droits sociaux qui en résulte.

L'intervention du commissaire aux apports joue également un rôle déterminant dans la protection des associés et des créanciers. Pour les associés, elle permet de prévenir les situations de dilution injustifiée ou d'enrichissement indu, notamment lorsque l'apport partiel d'actif intervient dans un contexte de restructuration interne ou de filialisation. Pour les créanciers, l'évaluation indépendante des apports contribue à préserver la consistance du patrimoine social et, par extension, la garantie que constitue le capital social. En ce sens, la doctrine souligne que le commissaire aux apports participe à la transparence financière de l'opération, en fournissant une information fiable sur la valeur des actifs transférés et sur l'équilibre économique du montage sociétaire (Ngom, 2016).

Toutefois, malgré son importance théorique, le dispositif présente des faiblesses pratiques notables. Dans plusieurs États parties à l'OHADA, la désignation du commissaire aux apports tend à être perçue comme une formalité obligatoire plutôt que comme un véritable mécanisme de contrôle. La rareté des experts véritablement indépendants, les conditions de leur désignation

et parfois la faiblesse des contrôles a posteriori peuvent affecter la qualité des évaluations réalisées. Cette situation fragilise la portée protectrice du dispositif et pose la question de son efficacité réelle, notamment dans des environnements où les marchés de l'expertise sont encore peu structurés.

En définitive, la désignation d'un commissaire aux apports apparaît comme une condition de fond essentielle à l'efficacité juridique de l'apport partiel d'actif. Elle traduit la volonté du législateur OHADA d'encadrer strictement les opérations de restructuration sociétaire, tout en révélant les limites pratiques d'un dispositif dont l'effectivité dépend largement des conditions de mise en œuvre et du contexte institutionnel dans lequel il s'inscrit.

Paragraphe 2 : Détermination des apports

A. L'apport en nature

Dans le cadre de l'apport partiel d'actif, l'apport en nature constitue la modalité la plus structurante et, en pratique, la plus fréquemment mobilisée. Il se distingue par le fait qu'il porte sur des biens autres qu'une somme d'argent, généralement organisés autour d'un ensemble cohérent d'éléments corporels et incorporels formant une branche autonome d'activité. Cette spécificité confère à l'apport en nature un rôle central dans la logique même de l'apport partiel d'actif, lequel vise moins un renforcement financier ponctuel qu'une réorganisation fonctionnelle des activités économiques.

Sur le plan juridique, l'apport en nature peut être défini comme le transfert, par une société apporteuse, de droits réels ou personnels portant sur des biens déterminés, au profit d'une société bénéficiaire, en contrepartie de l'attribution de titres sociaux. Le régime juridique applicable trouve son fondement dans les dispositions générales de l'AUSCGIE relatives aux apports, lesquelles exigent que les biens apportés soient licites, déterminés ou déterminables, et susceptibles d'évaluation économique. Cette exigence traduit une conception patrimoniale de l'apport, dans laquelle seuls les éléments présentant une valeur économique objective peuvent valablement être intégrés au capital ou au patrimoine d'une société.

L'apport en nature se caractérise également par son effet principal : le transfert de propriété des biens apportés à la société bénéficiaire. Ce transfert emporte des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de titularité des droits, de responsabilité et d'affectation des risques. Une fois l'apport réalisé, la société bénéficiaire devient seule titulaire des biens transférés, lesquels sortent définitivement du patrimoine de la société apporteuse. Cette mutation patrimoniale constitue l'un des éléments distinctifs de l'apport en nature par rapport à d'autres techniques de mise à disposition d'actifs, telles que la location ou la concession.

Les conditions de validité de l'apport en nature sont particulièrement strictes, en raison des enjeux qu'il soulève. En premier lieu, les biens apportés doivent être librement cessibles et ne pas être grevés de droits incompatibles avec leur transfert, sauf stipulation expresse et information préalable des parties concernées. En second lieu, l'apport doit être intégralement libéré, ce qui signifie que la société apporteuse doit effectivement transférer les biens dans les conditions prévues par l'acte d'apport. Cette exigence vise à éviter les apports fictifs ou partiellement réalisés, susceptibles de fausser la consistance du patrimoine de la société bénéficiaire.

Une autre condition essentielle réside dans l'évaluation des biens apportés. L'apport en nature ne saurait produire d'effets juridiques valables sans une appréciation fiable de la valeur économique des actifs transférés. Cette évaluation conditionne non seulement la régularité de l'opération, mais également l'équilibre des droits entre les associés. Une surévaluation des apports peut entraîner une dilution injustifiée des participations existantes, tandis qu'une sous-évaluation est susceptible de léser la société apporteuse. C'est précisément pour prévenir ces déséquilibres que le législateur OHADA impose, dans certains cas, l'intervention d'un commissaire aux apports, dont le rapport constitue un élément déterminant de la validité de l'opération.

Les enjeux d'évaluation liés à l'apport en nature dépassent toutefois la seule question de la protection des associés. Ils concernent également les créanciers, pour lesquels la valeur des actifs transférés influe directement sur la solvabilité apparente des sociétés impliquées. Dans le cadre d'un apport partiel d'actif portant sur une branche autonome d'activité, l'évaluation doit ainsi prendre en compte non seulement la valeur comptable des biens, mais également leur capacité à générer des flux économiques futurs. Cette dimension prospective, bien que délicate à appréhender, est essentielle pour apprécier la réalité économique de l'opération.

En définitive, l'apport en nature apparaît comme un élément structurant de l'apport partiel d'actif, à la croisée des exigences juridiques et des considérations économiques. S'il offre une grande souplesse dans la réorganisation des activités, il impose en contrepartie un encadrement rigoureux, destiné à garantir la sincérité de l'opération et la protection des intérêts en présence. Cette rigueur conditionne largement l'efficacité sociétaire de l'apport partiel d'actif, en faisant de l'évaluation des apports un enjeu central du dispositif.

B. L'apport en numéraire

L'apport en numéraire occupe une place singulière dans le régime juridique de l'apport partiel d'actif. À la différence de l'apport en nature, qui constitue le cœur fonctionnel de cette technique de restructuration, l'apport en numéraire apparaît comme une modalité complémentaire, parfois marginale, mais juridiquement significative. Son analyse révèle une tension structurelle entre la logique patrimoniale classique du droit des sociétés et la finalité économique spécifique de l'apport partiel d'actif, essentiellement orientée vers la transmission organisée d'activités.

Loin d'être exclu par principe, l'apport en numéraire est admis par le droit OHADA dans la mesure où il respecte les règles générales applicables aux apports et s'insère de manière

cohérente dans le projet global d'apport partiel d'actif. Cette admissibilité soulève néanmoins des interrogations quant à sa justification, à ses modalités de réalisation et à ses effets sur le capital social de la société bénéficiaire.

1. Les particularités juridiques de l'apport en numéraire dans l'apport partiel d'actif

Sur le plan juridique, l'apport en numéraire se définit classiquement comme l'apport d'une somme d'argent à une société, en contrepartie de l'attribution de droits sociaux. Cette définition, apparemment simple, se complexifie lorsqu'elle est transposée au cadre de l'apport partiel d'actif. En effet, ce dernier est conçu comme une opération de restructuration patrimoniale portant prioritairement sur des éléments d'actif organisés autour d'une branche autonome d'activité. L'introduction d'un apport en numéraire dans ce schéma interroge donc sa cohérence fonctionnelle.

L'AUSCGIE ne prohibe pas l'apport en numéraire dans le cadre d'un apport partiel d'actif. Toutefois, il n'en fait pas un élément central du dispositif. Cette relative discrétion textuelle traduit une hiérarchie implicite entre les différentes catégories d'apports. Alors que l'apport en nature est expressément encadré et fait l'objet de mécanismes de contrôle renforcés, l'apport en numéraire est régi par les règles générales du droit des sociétés, applicables à toute constitution ou augmentation de capital.

La particularité majeure de l'apport en numéraire réside dans son **absence de transfert patrimonial structurant**. Contrairement à l'apport en nature, il ne modifie pas directement la composition qualitative du patrimoine social, mais en renforce la liquidité. Cette différence explique pourquoi l'apport en numéraire est souvent perçu comme secondaire dans l'apport partiel d'actif : il ne participe pas, à proprement parler, à la transmission d'une activité, mais accompagne celle-ci en assurant un soutien financier.

D'un point de vue doctrinal, cette situation a conduit certains auteurs à considérer que l'apport en numéraire, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, relève davantage d'une **technique accessoire de financement** que d'un élément constitutif de l'opération elle-même. Il joue un rôle de stabilisation économique, sans remettre en cause la logique fondamentale de spécialisation ou de filialisation poursuivie par les parties.

2. Les modalités de réalisation de l'apport en numéraire

Les modalités de réalisation de l'apport en numéraire obéissent à un formalisme rigoureux, destiné à garantir la réalité et l'effectivité de l'apport. En droit OHADA, l'apport en numéraire doit être intégralement libéré selon les conditions prévues par l'AUSCGIE, lesquelles varient

en fonction de la forme sociale de la société bénéficiaire. Cette exigence de libération constitue une garantie essentielle contre les apports fictifs ou différés.

Dans le cadre d'un apport partiel d'actif, la libération des apports en numéraire revêt une importance particulière. Elle permet de renforcer immédiatement la capacité financière de la société bénéficiaire, notamment lorsqu'elle est nouvellement créée ou appelée à supporter les charges liées à l'exploitation de la branche d'activité apportée. Le versement effectif des fonds doit être constaté et justifié, généralement par le dépôt des sommes sur un compte bancaire ouvert au nom de la société bénéficiaire.

La réalisation de l'apport en numéraire suppose également une décision formelle des organes sociaux compétents. L'assemblée générale des associés doit approuver l'opération, en déterminant le montant de l'apport, les modalités de libération et la contrepartie accordée. Cette décision s'inscrit dans une logique de transparence et de protection des droits des associés, en particulier des minoritaires, qui doivent être informés de l'impact de l'opération sur la structure du capital.

Contrairement à l'apport en nature, l'apport en numéraire ne nécessite pas, en principe, l'intervention d'un commissaire aux apports pour l'évaluation des biens. Cette absence d'évaluation technique s'explique par la nature même de l'apport, dont la valeur est objective et immédiatement vérifiable. Toutefois, cette simplicité apparente ne doit pas masquer les risques de déséquilibre que peut engendrer un apport en numéraire mal calibré, notamment lorsqu'il est combiné à des apports en nature de valeur incertaine.

Dans la pratique, l'apport en numéraire est souvent utilisé comme un **outil d'ajustement**. Il permet de compenser une éventuelle insuffisance de valeur des apports en nature ou de faciliter l'équilibre global de l'opération. Cette fonction correctrice, bien que pragmatique, soulève des interrogations quant à la sincérité de la valorisation des apports et à la cohérence économique du projet d'apport partiel d'actif.

3. L'incidence de l'apport en numéraire sur le capital social

L'une des conséquences juridiques majeures de l'apport en numéraire réside dans son incidence directe sur le capital social de la société bénéficiaire. En augmentant les ressources financières de celle-ci, l'apport en numéraire contribue à renforcer la consistance du capital, lequel demeure un indicateur central de la solvabilité apparente de la société et de la confiance des partenaires économiques.

L'augmentation du capital social résultant de l'apport en numéraire entraîne mécaniquement une modification de la répartition des droits sociaux. Les associés de la société apporteuse, en recevant des titres en contrepartie de l'apport, peuvent voir leur poids relatif évoluer au sein de la société bénéficiaire. Cette modification de l'équilibre capitalistique constitue un enjeu stratégique majeur, en particulier dans les opérations de restructuration impliquant plusieurs entités appartenant à un même groupe.

L'apport en numéraire peut ainsi être utilisé comme un instrument de prise de contrôle ou de renforcement d'influence. En apportant des liquidités substantielles, la société apporteuse peut obtenir une participation significative dans la société bénéficiaire, voire en devenir l'associé majoritaire. Cette dimension stratégique explique pourquoi l'apport en numéraire doit être analysé avec prudence, tant du point de vue de la gouvernance que de celui de la protection des associés existants.

Du point de vue des créanciers, l'incidence de l'apport en numéraire sur le capital social présente un double visage. D'une part, l'augmentation du capital renforce la garantie patrimoniale offerte par la société bénéficiaire, ce qui peut être perçu comme un facteur de sécurité. D'autre part, si l'apport en numéraire est utilisé pour masquer une surévaluation des apports en nature ou pour opérer un transfert de contrôle déguisé, il peut contribuer à une opacité préjudiciable aux tiers.

Cette ambivalence souligne les limites de l'apport en numéraire dans le cadre de l'apport partiel d'actif. S'il constitue un levier financier efficace, il ne saurait se substituer à une évaluation rigoureuse des apports en nature ni à une réflexion approfondie sur la cohérence économique de l'opération. Le capital social, en tant qu'instrument juridique, ne remplit pleinement sa fonction que lorsque les apports qui le composent reflètent fidèlement la réalité économique de la société.

L'apport en numéraire, bien que juridiquement admis dans le cadre de l'apport partiel d'actif, demeure une modalité ambivalente. Il offre une souplesse financière appréciable et peut faciliter la réalisation de projets de restructuration complexes. Toutefois, son efficacité sociétaire est étroitement conditionnée à son articulation avec les apports en nature et au respect des exigences de transparence et de sincérité.

En définitive, l'apport en numéraire apparaît moins comme le moteur de l'apport partiel d'actif que comme un **instrument d'accompagnement**, dont l'usage doit être maîtrisé pour éviter les déséquilibres juridiques et économiques susceptibles d'affaiblir l'opération dans son ensemble.

Section 2 : La branche d'activité faisant l'objet de l'apport

L'apport partiel d'actif ne peut être appréhendé comme une simple juxtaposition d'éléments patrimoniaux transférés d'une société à une autre. Sa spécificité réside dans le fait qu'il porte, en principe, sur une branche d'activité, entendue comme un ensemble organisé de biens, de droits et d'obligations concourant à l'exercice d'une activité économique autonome. Cette notion, bien que centrale dans la compréhension de l'opération, n'est pas définie de manière exhaustive par le droit OHADA, ce qui confère à son analyse une importance particulière.

La branche d'activité constitue le support économique et juridique de l'apport. Elle permet d'identifier le périmètre exact des actifs transférés et d'assurer la cohérence fonctionnelle de l'opération. En ce sens, elle dépasse la logique purement patrimoniale pour s'inscrire dans une dynamique organisationnelle : ce qui est apporté n'est pas seulement une valeur, mais une capacité d'exploitation susceptible de fonctionner de manière indépendante. Cette exigence d'autonomie économique justifie que l'évaluation des actifs apportés ne se limite pas à leur valeur individuelle, mais prenne en compte leur articulation et leur aptitude à générer des flux économiques.

Toutefois, l'absence de définition normative précise de la branche d'activité laisse une marge d'appréciation significative aux parties, ce qui n'est pas sans soulever des risques juridiques. Une qualification trop extensive ou, à l'inverse, trop restrictive de la branche apportée peut affecter la validité de l'opération et fragiliser ses effets à l'égard des tiers. Dès lors, l'identification et l'évaluation de la branche d'activité deviennent des enjeux majeurs de sécurité juridique, tant pour les sociétés impliquées que pour leurs partenaires économiques.

Dans cette perspective, la présente section se propose d'analyser la branche d'activité faisant l'objet de l'apport à travers deux axes complémentaires. Il s'agira, d'une part, d'examiner les mécanismes juridiques relatifs à l'évaluation des actifs apportés et au transfert de propriété qui en résulte. D'autre part, l'analyse portera sur les exigences de conformité légale et statutaire encadrant l'opération, afin de mesurer dans quelle mesure le droit OHADA parvient à sécuriser la transmission d'une activité économique sans en altérer la cohérence ni la valeur.

Paragraphe 1 : Évaluation des actifs apportés

A. Le transfert de propriété

Le transfert de propriété constitue l'effet juridique central de l'apport partiel d'actif. Il matérialise le passage effectif des éléments d'actif de la société apporteuse vers la société

bénéficiaire et conditionne, à ce titre, la réalité même de l'opération. En droit des sociétés OHADA, ce transfert ne relève ni d'une simple mise à disposition ni d'un mécanisme contractuel provisoire : il opère une mutation patrimoniale définitive, emportant des conséquences juridiques profondes tant pour les sociétés concernées que pour les tiers.

1. Le principe juridique du transfert de propriété

Le principe du transfert de propriété dans le cadre de l'apport partiel d'actif repose sur la qualification même de l'apport comme opération translatrice. Contrairement à certaines techniques de restructuration qui laissent subsister un lien de propriété ou de contrôle sur les actifs transférés, l'apport partiel d'actif entraîne un dessaisissement irréversible de la société apporteuse au profit de la société bénéficiaire. Ce principe découle de la logique générale des apports en droit des sociétés, telle qu'organisée par l'AUSCGIE, selon laquelle l'apport confère à la société bénéficiaire la pleine titularité des biens apportés.

Juridiquement, le transfert de propriété s'opère à la date fixée par l'acte d'apport, sous réserve de l'accomplissement des formalités requises. Il ne s'agit pas d'un transfert automatique abstrait, mais d'un mécanisme encadré par la volonté des parties et par les exigences légales de publicité et de formalisation. Cette articulation permet de concilier la liberté contractuelle avec la sécurité juridique, en évitant que des actifs ne changent de titulaire sans que les tiers en aient connaissance.

Le transfert de propriété s'applique à l'ensemble des éléments composant la branche d'activité apportée, qu'ils soient corporels ou incorporels. Il peut s'agir de biens matériels, de droits incorporels, de créances, voire de contrats, sous réserve de leur cessibilité. Cette globalité du transfert distingue l'apport partiel d'actif d'une cession isolée d'éléments patrimoniaux et justifie son assimilation, par une partie de la doctrine, à une transmission universelle partielle de patrimoine, bien que le droit OHADA n'emploie pas expressément cette terminologie.

2. Les effets patrimoniaux du transfert

Les effets patrimoniaux du transfert de propriété sont immédiats et structurants. Dès la réalisation de l'apport, les actifs quittent le patrimoine de la société apporteuse pour intégrer celui de la société bénéficiaire. Cette mutation entraîne une recombinaison des patrimoines sociaux, avec des incidences directes sur la solvabilité apparente des sociétés concernées et sur la répartition des risques économiques.

Pour la société bénéficiaire, l'intégration des actifs apportés se traduit par un enrichissement patrimonial corrélatif à l'augmentation de son capital social ou de ses capitaux propres. Les

biens transférés deviennent des instruments de production ou de valorisation économique, placés sous la responsabilité exclusive de la société bénéficiaire. Celle-ci supporte désormais les charges, les risques et les obligations attachés aux actifs reçus, ce qui renforce son autonomie juridique et économique.

Pour la société apporteuse, le transfert de propriété implique un appauvrissement patrimonial partiel, compensé par l'attribution de titres sociaux dans la société bénéficiaire. Cette substitution patrimoniale modifie la structure de ses actifs : les éléments opérationnels transférés sont remplacés par des droits sociaux, dont la valeur dépend de la performance future de la société bénéficiaire. Cette transformation traduit un changement de logique économique, la société apporteuse passant d'une position d'exploitant direct à celle d'associé ou d'actionnaire.

Les effets patrimoniaux du transfert ne se limitent pas aux rapports internes entre les sociétés. Ils produisent également des conséquences à l'égard des créanciers. Le déplacement des actifs peut affecter la garantie patrimoniale dont disposent les créanciers de la société apporteuse, en réduisant l'assiette de leurs sûretés. C'est précisément pour cette raison que le droit OHADA encadre strictement l'opération par des mécanismes de publicité et, dans certains cas, par un droit d'opposition des créanciers. Le transfert de propriété, s'il est juridiquement efficace, ne saurait être économiquement neutre pour les tiers.

Enfin, le transfert de propriété participe à la cohérence juridique de l'apport partiel d'actif en assurant la continuité de l'exploitation de la branche d'activité. Les actifs transférés conservent leur affectation économique, mais changent de support juridique. Cette continuité fonctionnelle, permise par la mutation patrimoniale, explique pourquoi l'apport partiel d'actif est privilégié dans les opérations de restructuration visant à préserver la valeur économique des activités tout en modifiant leur cadre juridique.

Si le transfert de propriété constitue le fondement matériel de l'apport partiel d'actif, il ne saurait produire pleinement ses effets sans un encadrement contractuel précis. La sécurité juridique de l'opération dépend alors de l'existence et du contenu de l'acte d'apport, lequel organise les modalités du transfert et en fixe les limites. C'est dans cette perspective qu'il convient d'analyser l'existence et la portée du contrat d'apport.

B. L'existence d'un contrat d'apport

L'apport partiel d'actif, bien qu'inscrit dans une logique de restructuration sociétaire, ne saurait produire d'effets juridiques sans l'existence d'un **contrat d'apport** formellement établi entre

la société apporteuse et la société bénéficiaire. Ce contrat constitue le support juridique de l'opération : il organise la transmission des actifs, en fixe les modalités et détermine les droits et obligations respectifs des parties. Loin d'être un simple instrument accessoire, il conditionne la validité et la sécurité juridique de l'apport partiel d'actif.

1. La nature juridique du contrat d'apport

La qualification juridique du contrat d'apport soulève des débats doctrinaux, en raison de sa nature hybride. Il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de cession classique, dans la mesure où la contrepartie de l'apport ne consiste pas en un prix, mais en l'attribution de droits sociaux. Le contrat d'apport se rattache ainsi à la catégorie des contrats translatifs à titre onéreux, caractérisés par un échange de valeurs patrimoniales.

En droit OHADA, le contrat d'apport se distingue par son insertion dans un cadre sociétaire spécifique. Il participe à la formation ou à la modification du capital social de la société bénéficiaire et se trouve, à ce titre, étroitement lié aux règles impératives du droit des sociétés. Cette particularité limite l'autonomie de la volonté des parties, lesquelles ne peuvent librement aménager certaines clauses sans se conformer aux exigences de l'AUSCGIE. Le contrat d'apport apparaît ainsi comme un **contrat réglementé**, dont la validité dépend du respect de conditions légales strictes.

Par ailleurs, lorsque l'apport partiel d'actif porte sur une branche autonome d'activité, le contrat d'apport tend à être assimilé, sur le plan fonctionnel, à un instrument de transmission organisée d'entreprise. Cette dimension explique pourquoi une partie de la doctrine évoque une proximité avec la notion de transmission universelle partielle de patrimoine, même si le droit OHADA ne consacre pas expressément cette qualification. Le contrat d'apport se situe alors à la frontière entre le droit des obligations et le droit des sociétés, ce qui renforce sa complexité juridique.

2. Le contenu obligatoire du contrat d'apport

La sécurité juridique de l'apport partiel d'actif repose largement sur la précision du contenu du contrat d'apport. Celui-ci doit identifier sans ambiguïté les parties à l'opération, décrire de manière détaillée les actifs apportés et déterminer la contrepartie attribuée à la société apporteuse. L'exigence de détermination ou de déterminabilité des biens apportés constitue une condition essentielle, destinée à éviter toute incertitude quant à l'étendue du transfert de propriété.

Le contrat d'apport doit également préciser les modalités du transfert, notamment la date d'effet, les conditions suspensives éventuelles et les obligations accessoires liées aux actifs transférés.

Lorsque l'apport porte sur des contrats, des créances ou des éléments incorporels, le contrat d'apport doit organiser leur transmission dans le respect des règles de cessibilité applicables. Cette précision est indispensable pour prévenir les conflits ultérieurs et garantir la continuité de l'exploitation de la branche d'activité apportée.

En outre, le contrat d'apport doit intégrer les résultats de l'évaluation des actifs, notamment lorsque celle-ci a été réalisée par un commissaire aux apports. Cette intégration confère à l'évaluation une portée juridique et permet d'assurer la transparence de l'opération à l'égard des associés et des tiers. L'absence ou l'insuffisance de ces mentions est susceptible d'affecter la validité de l'apport ou, à tout le moins, d'en fragiliser l'opposabilité.

3. La force obligatoire du contrat entre les parties

En tant que contrat régulièrement formé, le contrat d'apport est doté d'une force obligatoire entre les parties. Il s'impose tant à la société apporteuse qu'à la société bénéficiaire, lesquelles sont tenues d'exécuter leurs obligations conformément aux stipulations convenues. Cette force obligatoire garantit la stabilité juridique de l'opération et sécurise les engagements pris dans le cadre de la restructuration.

Pour la société apporteuse, la force obligatoire du contrat se traduit par l'obligation de transférer effectivement les actifs dans les conditions prévues et de garantir la société bénéficiaire contre les vices ou charges non déclarés. Pour la société bénéficiaire, elle implique l'obligation d'attribuer les titres sociaux convenus et de respecter les droits attachés à ces titres. Toute inexécution ou exécution défectueuse est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la partie défaillante.

Toutefois, la force obligatoire du contrat d'apport connaît des limites inhérentes à sa nature sociétaire. Les stipulations contractuelles ne peuvent prévaloir sur les dispositions impératives de l'AUSCGIE, notamment celles relatives à la protection des créanciers et des associés. Cette hiérarchie normative rappelle que le contrat d'apport, bien qu'essentiel, s'inscrit dans un cadre légal contraignant, destiné à préserver l'équilibre entre liberté contractuelle et sécurité juridique.

L'existence d'un contrat d'apport constitue ainsi un élément structurant de l'apport partiel d'actif. En organisant juridiquement le transfert des actifs et en fixant les engagements réciproques des parties, il assure la cohérence et la prévisibilité de l'opération. Toutefois, cette efficacité contractuelle demeure indissociable du respect des exigences légales, lesquelles encadrent étroitement la liberté des parties afin de prévenir les risques d'insécurité juridique.

Paragraphe 2 : Le respect des législations applicables

A. Les statuts

L'apport partiel d'actif, en tant qu'opération modifiant substantiellement la structure patrimoniale et organisationnelle des sociétés concernées, ne peut être juridiquement effectif sans une **adaptation corrélative des statuts**. Ceux-ci constituent en effet la norme interne fondamentale de la société, déterminant aussi bien son objet, son capital, que les modalités de répartition des pouvoirs et des droits sociaux. Toute opération de restructuration qui ignorerait cette dimension statutaire s'exposerait à une fragilisation juridique, voire à une remise en cause de ses effets.

1. La nécessité d'une adaptation statutaire

La réalisation d'un apport partiel d'actif entraîne, par nature, des modifications substantielles dans la vie juridique des sociétés impliquées. Pour la société bénéficiaire, l'intégration d'une branche d'activité nouvelle ou renforcée implique souvent une **extension ou une redéfinition de l'objet social**, ainsi qu'une **augmentation du capital social** résultant de l'émission de titres en contrepartie de l'apport. Ces transformations ne sauraient produire d'effets valables sans une modification formelle des statuts, adoptée par l'organe social compétent.

Pour la société apporteuse, l'adaptation statutaire peut également s'avérer nécessaire lorsque l'apport partiel d'actif conduit à un recentrage de l'activité ou à l'abandon d'une branche significative. Dans une telle hypothèse, le maintien inchangé de l'objet social pourrait créer une discordance entre la réalité économique de la société et sa définition statutaire, source d'insécurité juridique tant pour les associés que pour les tiers.

Cette exigence d'adaptation statutaire s'inscrit dans une logique de transparence et de cohérence normative. Les statuts doivent refléter fidèlement la réalité juridique et économique de la société après l'opération, afin de permettre aux partenaires, investisseurs et créanciers d'apprécier correctement sa situation. En ce sens, l'adaptation statutaire constitue moins une formalité qu'un instrument de sécurité juridique.

Tableau 1: Modifications statutaires induites par l'apport partiel d'actif

Éléments statutaires concernés	Situation avant l'apport	Situation après l'apport	Enjeu juridique

Objet social	Activité initiale	Intégration ou recentrage d'activité	Cohérence entre objet et activité réelle
Capital social	Capital initial	Augmentation liée à l'apport	Protection des associés et des créanciers
Répartition des droits sociaux	Équilibre initial	Nouvelle répartition post-apport	Gouvernance et contrôle
Organisation des pouvoirs	Schéma existant	Adaptation éventuelle	Stabilité décisionnelle

Source : Analyse doctrinale à partir de l'AUSCGIE.

Interprétation analytique :

Ce tableau met en évidence que l'apport partiel d'actif affecte plusieurs composantes essentielles des statuts. L'absence d'adaptation expose la société à un décalage normatif, susceptible de remettre en cause la régularité des décisions sociales ultérieures et d'affaiblir la confiance des tiers.

2. La portée juridique des modifications statutaires

Les modifications statutaires adoptées à l'occasion d'un apport partiel d'actif produisent des effets juridiques à la fois internes et externes. Sur le plan interne, elles s'imposent à l'ensemble des associés, y compris à ceux qui n'ont pas participé favorablement à la décision, en vertu du principe majoritaire encadré par l'AUSCGIE. Cette opposabilité interne garantit la stabilité de la nouvelle organisation sociétaire, condition essentielle de l'efficacité de l'opération.

Sur le plan externe, les modifications statutaires acquièrent leur pleine efficacité à l'égard des tiers par l'accomplissement des formalités de publicité légale. La publication des statuts modifiés permet d'informer les créanciers et partenaires de la société des transformations intervenues, en particulier lorsque celles-ci affectent la consistance du patrimoine social ou la nature de l'activité exercée. Cette publicité participe directement à la protection des tiers, en leur offrant une base d'information fiable.

Cependant, la portée juridique des modifications statutaires demeure étroitement liée à leur régularité. Une modification adoptée en violation des règles de compétence, de quorum ou de majorité prévues par l'AUSCGIE est susceptible d'annulation. De même, une modification qui ne serait pas publiée ne peut être valablement opposée aux tiers. Cette exigence de régularité rappelle que l'efficacité de l'apport partiel d'actif repose autant sur le respect des procédures que sur la cohérence économique du projet.

Tableau 2: Portée juridique des modifications statutaires

Niveau d'effet	Portée juridique	Risques en cas de non-respect
Interne (associés)	Opposabilité immédiate après adoption	Contestation des décisions sociales
Externe (tiers)	Opposabilité après publicité légale	Inopposabilité aux créanciers
Institutionnel	Conformité au droit OHADA	Nullité ou sanctions

Source : Synthèse doctrinale et pratique du droit des sociétés OHADA.

Interprétation analytique :

La portée juridique des modifications statutaires dépasse la seule sphère interne. Elle conditionne l'opposabilité de l'opération et, par conséquent, la sécurité juridique globale de l'apport partiel d'actif. Le formalisme statutaire apparaît ainsi comme un levier de crédibilité et non comme une contrainte accessoire.

L'adaptation des statuts constitue une exigence structurante de l'apport partiel d'actif. Elle permet d'assurer l'alignement entre la réalité économique de l'opération et la norme juridique interne de la société. Si cette exigence renforce la sécurité juridique, elle révèle également la rigueur du droit OHADA, qui conditionne l'efficacité des restructurations sociétaires au respect strict de ses mécanismes normatifs.

B. La loi régissant les sociétés

L'apport partiel d'actif, bien qu'issu de la pratique des restructurations économiques, ne tire pas sa force juridique de la seule volonté des parties. Son efficacité dépend avant tout de sa **conformité aux prescriptions impératives de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE)**. Cette conformité conditionne non seulement la validité de l'opération, mais également son opposabilité et sa stabilité dans le temps.

1. La conformité à l'AUSCGIE

L'AUSCGIE constitue le cadre normatif de référence de toute opération sociétaire dans l'espace OHADA. Il fixe les règles relatives à la constitution des sociétés, à la formation et à la modification du capital social, à la protection des associés et des créanciers, ainsi qu'aux formalités de publicité. L'apport partiel d'actif, en tant qu'opération affectant simultanément le capital, le patrimoine et parfois l'objet social des sociétés concernées, est nécessairement soumis à ces règles.

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

La conformité à l'AUSCGIE s'apprécie à plusieurs niveaux. Elle implique d'abord le respect des règles de compétence des organes sociaux. L'approbation de l'apport partiel d'actif relève en principe de l'assemblée générale des associés, appelée à se prononcer sur une opération qui modifie substantiellement la structure de la société. Le respect des conditions de quorum et de majorité prévues par l'Acte uniforme constitue une exigence essentielle, destinée à garantir la légitimité de la décision collective.

Ensuite, la conformité suppose le respect des règles relatives aux apports et à l'augmentation du capital social. L'AUSCGIE encadre strictement les modalités de libération des apports, l'émission des titres sociaux et la protection des droits des associés existants. Ces règles visent à prévenir les apports fictifs, les surévaluations et les atteintes à l'égalité entre associés. Dans le cadre de l'apport partiel d'actif, elles assurent que la restructuration ne serve pas de vecteur à des pratiques opportunistes.

Enfin, la conformité à l'AUSCGIE implique l'accomplissement des formalités de publicité légale, notamment le dépôt et la publication des actes au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette publicité conditionne l'opposabilité de l'opération aux tiers et participe à la transparence du marché. Sans elle, l'apport partiel d'actif demeure juridiquement fragile, même s'il est économiquement réalisé.

Tableau 3: Exigences de conformité à l'AUSCGIE dans l'apport partiel d'actif

Domaine concerné	Exigence légale	Finalité juridique
Décision sociale	Approbation par l'organe compétent	Légitimité et sécurité interne
Apports et capital	Respect des règles de libération et d'émission	Protection des associés
Publicité légale	Dépôt et inscription au RCCM	Opposabilité aux tiers
Droits des créanciers	Information et droit d'opposition	Sécurité patrimoniale

Source : Analyse systématique de l'AUSCGIE.

Interprétation analytique :

La conformité à l'AUSCGIE ne se réduit pas à un contrôle formel. Elle structure l'opération et conditionne son efficacité juridique globale. Chaque exigence répond à une fonction précise de protection et de transparence.

2. Les sanctions en cas de non-respect

Le non-respect des dispositions de l'AUSCGIE expose l'apport partiel d'actif à des sanctions dont la gravité varie selon la nature de l'irrégularité constatée. Ces sanctions traduisent la volonté du législateur OHADA de dissuader les restructurations approximatives ou abusives et de préserver la confiance dans le droit des sociétés.

La sanction la plus radicale demeure la **nullité** de l'opération ou de certaines décisions sociales. Elle peut être encourue lorsque les règles essentielles de compétence, de quorum ou de majorité n'ont pas été respectées. La nullité remet en cause l'opération ab initio, créant une insécurité juridique majeure, notamment lorsque les actifs ont déjà été transférés et intégrés dans l'exploitation de la société bénéficiaire.

À côté de la nullité, l'**inopposabilité aux tiers** constitue une sanction particulièrement redoutable. Elle intervient notamment en cas de défaut de publicité légale. Dans une telle hypothèse, l'apport partiel d'actif peut produire des effets entre les parties, mais demeure sans effet à l'égard des créanciers ou partenaires externes. Cette situation fragilise considérablement la société bénéficiaire, qui peut se voir contester la titularité des actifs apportés.

Enfin, le non-respect de l'AUSCGIE peut engager la **responsabilité civile des dirigeants**, lorsque les irrégularités constatées résultent d'une faute de gestion. Les dirigeants peuvent alors être tenus de réparer le préjudice subi par la société, les associés ou les tiers. Cette responsabilité constitue un levier important de discipline juridique, incitant les dirigeants à une vigilance accrue lors de la mise en œuvre des opérations de restructuration.

Tableau 4: Sanctions liées au non-respect de l'AUSCGIE

Type d'irrégularité	Sanction encourue	Effet juridique
Violation des règles de décision	Nullité	Anéantissement de l'opération
Défaut de publicité	Inopposabilité	Insécurité à l'égard des tiers
Faute des dirigeants	Responsabilité civile	Réparation du préjudice

Source : Doctrine OHADA et analyse de l'AUSCGIE.

Interprétation analytique :

La diversité des sanctions révèle une graduation dans la réponse juridique du droit OHADA. Plus l'irrégularité affecte les intérêts collectifs (associés, créanciers, tiers), plus la sanction est sévère.

Le respect de la loi régissant les sociétés apparaît comme une condition déterminante de l'efficacité de l'apport partiel d'actif. L'AUSCGIE, en encadrant strictement l'opération et en assortissant ses prescriptions de sanctions dissuasives, cherche à concilier liberté de restructuration et sécurité juridique. Toutefois, cette rigueur normative implique une maîtrise technique élevée de la part des praticiens, sans laquelle l'apport partiel d'actif peut rapidement se transformer en source d'instabilité juridique.

Chapitre 2 : Une technique sociétaire efficace quant aux conditions de forme

Si les conditions de fond déterminent la substance juridique de l'apport partiel d'actif, elles ne suffisent pas à garantir son efficacité. En droit des sociétés, et plus particulièrement dans l'espace OHADA, la validité et l'opposabilité d'une opération de restructuration dépendent tout autant du **respect des conditions de forme** que de la pertinence économique du projet poursuivi. Le formalisme ne constitue pas ici un simple habillage procédural ; il est un instrument de sécurité juridique, destiné à encadrer la volonté des parties et à protéger les intérêts des tiers.

Le législateur OHADA a fait le choix d'un droit des sociétés structuré autour d'exigences formelles précises, traduisant une méfiance assumée à l'égard des opérations sociétaires complexes susceptibles de produire des effets irréversibles sur le patrimoine des sociétés. Dans ce cadre, l'apport partiel d'actif est soumis à un ensemble de règles procédurales qui conditionnent son existence juridique, sa publicité et son opposabilité. Ces règles visent à garantir la transparence de l'opération, la régularité des décisions sociales et l'information des créanciers.

L'étude des conditions de forme permet ainsi de mesurer l'effectivité réelle de l'apport partiel d'actif. Une opération économiquement cohérente mais juridiquement mal formalisée est vouée à l'instabilité, voire à la remise en cause. À l'inverse, le respect rigoureux du formalisme confère à l'apport partiel d'actif une solidité juridique qui en fait un outil de restructuration fiable et durable. C'est dans cette perspective que le présent chapitre analyse l'apport partiel d'actif au regard des conditions de forme qui en assurent la validité et l'efficacité.

Section 1 : La faculté offerte à toutes les sociétés de réaliser un apport partiel d'actif

L'une des caractéristiques majeures de l'apport partiel d'actif en droit OHADA réside dans son **ouverture à une grande diversité de sociétés**. Contrairement à certaines techniques de restructuration réservées à des formes sociales spécifiques, l'apport partiel d'actif est conçu comme un mécanisme transversal, accessible à toutes les sociétés commerciales, sous réserve du respect des règles propres à leur forme juridique. Cette ouverture témoigne de la volonté du législateur de doter l'ensemble du tissu entrepreneurial d'un outil de réorganisation souple et adaptable.

Toutefois, cette faculté générale ne doit pas être interprétée comme une liberté absolue. Elle s'exerce dans un cadre procédural strict, qui impose aux sociétés concernées de respecter les exigences formelles prévues par l'AUSCGIE. Ces exigences visent à assurer que l'opération résulte d'une décision sociale éclairée, régulièrement adoptée, et qu'elle soit portée à la connaissance des tiers par des mécanismes de publicité appropriés. La faculté d'opérer un apport partiel d'actif apparaît ainsi indissociable d'une responsabilité accrue des organes sociaux et des dirigeants.

L'analyse de cette section vise à montrer que l'universalité apparente de l'apport partiel d'actif est en réalité encadrée par un formalisme rigoureux, dont le respect conditionne la sécurité juridique de l'opération. Il s'agira d'examiner, d'une part, les modalités de transmission des droits et les exigences de formalisation de l'apport, et, d'autre part, le rôle central des assemblées générales et des mécanismes de protection des associés et des créanciers. Cette approche permet de saisir comment le droit OHADA articule accessibilité du mécanisme et exigence de rigueur procédurale.

Paragraphe 1 : La transmission totale de tous les droits

A. La formalisation de l'apport

La transmission totale des droits attachés à la branche d'activité apportée ne résulte pas d'un simple accord de volonté entre la société apporteuse et la société bénéficiaire. En droit OHADA, cette transmission est subordonnée à une **formalisation juridique rigoureuse**, destinée à transformer un projet économique en une opération juridiquement opposable. Le formalisme apparaît ici comme le vecteur essentiel de l'efficacité de l'apport partiel d'actif, en ce qu'il permet de matérialiser la mutation patrimoniale et d'en assurer la sécurité.

1. Les actes juridiques requis

La formalisation de l'apport partiel d'actif repose sur un ensemble d'actes juridiques complémentaires, dont chacun remplit une fonction précise dans la construction de l'opération. Le point de départ est constitué par l'**acte d'apport**, qui peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique, selon la nature des biens apportés et les exigences légales applicables. Cet acte fixe les éléments essentiels de l'opération : identification des parties, description détaillée des actifs transférés, modalités de la transmission et contrepartie accordée.

À cet acte central s'ajoutent les **décisions sociales** des sociétés concernées. L'assemblée générale de la société apporteuse est appelée à autoriser l'opération, dès lors qu'elle entraîne un dessaisissement partiel du patrimoine social. De même, l'assemblée générale de la société

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

bénéficiaire doit approuver l'apport, notamment lorsqu'il se traduit par une augmentation de capital ou une modification statutaire. Ces décisions constituent des actes juridiques autonomes, mais indissociables de l'acte d'apport, en ce qu'elles confèrent à l'opération sa légitimité institutionnelle.

Enfin, la formalisation suppose l'accomplissement des **actes de publicité légale**, notamment le dépôt et l'inscription des actes au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette publicité ne crée pas l'opération, mais conditionne son opposabilité aux tiers. Elle permet d'informer les créanciers et partenaires économiques de la transmission des droits, en assurant la transparence de la restructuration sociétaire.

Tableau 5: Actes juridiques requis pour la formalisation de l'apport partiel d'actif

Acte juridique	Auteur	Fonction juridique
Acte d'apport	Sociétés apporteuse et bénéficiaire	Organisation du transfert des droits
Décision de l'AG de la société apporteuse	Associés	Autorisation du dessaisissement
Décision de l'AG de la société bénéficiaire	Associés	Acceptation de l'apport et modification statutaire
Dépôt et publicité au RCCM	Dirigeants	Opposabilité aux tiers

Source : Analyse systématique de l'AUSCGIE.

Interprétation analytique :

La pluralité des actes requis traduit la complexité juridique de l'apport partiel d'actif. Chacun participe à la sécurisation de la transmission des droits, en articulant volonté contractuelle, décision collective et transparence légale.

2. La chronologie procédurale de la formalisation

La formalisation de l'apport partiel d'actif obéit à une **chronologie procédurale précise**, dont le respect conditionne la régularité de l'opération. Cette chronologie vise à éviter toute confusion quant au moment du transfert des droits et à prévenir les conflits entre les intérêts des parties et ceux des tiers.

En premier lieu, le projet d'apport est élaboré par les dirigeants des sociétés concernées. Ce projet constitue une phase préparatoire essentielle, permettant d'anticiper les conséquences

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

juridiques et économiques de l'opération. Il précède nécessairement toute décision sociale, afin que les associés puissent se prononcer en connaissance de cause.

En second lieu, les assemblées générales sont convoquées afin d'approuver l'opération. L'ordre des décisions n'est pas indifférent : l'autorisation donnée par la société apporteuse précède logiquement l'acceptation par la société bénéficiaire, même si, en pratique, les deux décisions peuvent être coordonnées. Cette séquence garantit que le dessaisissement patrimonial repose sur un consentement éclairé.

En troisième lieu, l'acte d'apport est signé, matérialisant juridiquement la transmission des droits. Toutefois, cette signature ne suffit pas à elle seule à produire des effets à l'égard des tiers. L'accomplissement des formalités de publicité constitue l'étape finale de la chronologie procédurale. Ce n'est qu'à l'issue de cette phase que l'apport partiel d'actif devient pleinement opposable et sécurisé.

Tableau 6: Chronologie procédurale de la formalisation de l'apport

Étape	Acteur principal	Finalité
Élaboration du projet d'apport	Dirigeants	Préparation juridique et économique
Approbation par les AG	Associés	Légitimation de l'opération
Signature de l'acte d'apport	Sociétés	Naissance du lien contractuel
Publicité au RCCM	Dirigeants	Opposabilité et sécurité juridique

Source : Pratique du droit des sociétés OHADA.

Interprétation analytique :

Le respect de la chronologie procédurale permet d'éviter les transmissions prématurées ou juridiquement incertaines. Il assure une articulation cohérente entre la volonté des parties et les exigences de protection des tiers.

La formalisation de l'apport partiel d'actif apparaît ainsi comme une condition déterminante de la transmission totale des droits. Par la combinaison d'actes juridiques précis et d'une chronologie procédurale rigoureuse, le droit OHADA transforme une opération économique complexe en une restructuration juridiquement maîtrisée. Toutefois, cette exigence de formalisme, si elle renforce la sécurité juridique, peut également alourdir la procédure, posant la question de l'équilibre entre efficacité économique et rigueur normative.

B. L'implication d'un acte notarié

L'apport partiel d'actif, bien qu'il puisse en principe être formalisé par un acte sous seing privé, n'échappe pas, dans certaines hypothèses, à l'exigence d'un **acte notarié**. Cette intervention du notaire ne constitue ni un luxe procédural ni une simple tradition juridique : elle répond à une logique de **sécurisation accrue** de l'opération lorsque la nature des biens apportés ou les effets juridiques recherchés l'exigent. L'acte notarié apparaît alors comme un instrument de garantie renforcée, tant pour les parties que pour les tiers.

1. Les cas de recours obligatoire à l'acte notarié

Le recours à l'acte notarié s'impose chaque fois que l'apport partiel d'actif porte sur des biens ou des droits soumis, par leur nature, à un formalisme spécifique. Tel est notamment le cas des **immeubles**, des droits réels immobiliers ou de certains droits dont la transmission requiert un acte authentique pour être valable ou opposable. Dans ces hypothèses, l'apport partiel d'actif ne peut déroger aux règles de droit commun applicables à la mutation de ces biens.

Cette exigence s'explique par la volonté du législateur de préserver la cohérence de l'ordre juridique. L'apport partiel d'actif, en tant qu'opération sociétaire, ne saurait neutraliser les règles impératives régissant la circulation de certains biens. L'acte notarié devient alors le vecteur indispensable de la transmission, garantissant que celle-ci respecte les conditions de fond et de forme exigées par la loi.

Au-delà de la nature des biens, le recours à l'acte notarié peut également être imposé par la structure même de l'opération. Lorsque l'apport partiel d'actif s'inscrit dans un montage complexe impliquant plusieurs sociétés, des garanties particulières ou des engagements à long terme, l'acte notarié permet de conférer à l'opération une stabilité juridique accrue. Il offre un cadre formel plus rigoureux, susceptible de prévenir les contestations ultérieures liées à l'interprétation ou à la validité de l'acte.

En pratique, le recours obligatoire à l'acte notarié traduit une hiérarchisation du formalisme en droit OHADA : plus les enjeux patrimoniaux et juridiques de l'apport sont élevés, plus le niveau d'exigence formelle est renforcé. Cette logique contribue à différencier les opérations courantes des restructurations à fort impact juridique.

2. La valeur probante de l'acte notarié

L'acte notarié se distingue fondamentalement de l'acte sous seing privé par sa **valeur probante**. En tant qu'acte authentique, il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que le notaire a personnellement constaté. Cette force probante confère à l'apport partiel d'actif une sécurité

juridique renforcée, en limitant les risques de contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'opération.

Dans le cadre de l'apport partiel d'actif, cette valeur probante revêt une importance particulière. Elle permet d'établir de manière certaine la réalité du transfert des droits, la consistance des biens apportés et l'engagement des parties. Pour les sociétés concernées, l'acte notarié constitue ainsi une preuve solide de la régularité de l'opération, susceptible d'être opposée tant aux associés qu'aux tiers.

La valeur probante de l'acte notarié joue également un rôle préventif. La présence du notaire, en tant qu'officier public, impose un contrôle de légalité et de cohérence juridique de l'opération. Ce contrôle ne se limite pas à une vérification formelle ; il contribue à attirer l'attention des parties sur les conséquences juridiques de leurs engagements et sur les exigences légales applicables. L'acte notarié participe ainsi à une pédagogie juridique, réduisant les risques d'erreurs ou d'omissions préjudiciables.

Toutefois, cette sécurité renforcée a un coût, tant financier que procédural. Le recours à l'acte notarié peut allonger les délais de réalisation de l'opération et en augmenter le coût global. Cette contrainte explique pourquoi le législateur OHADA n'en a pas fait une exigence systématique, préférant réserver l'acte authentique aux hypothèses où les enjeux le justifient pleinement.

L'implication d'un acte notarié dans l'apport partiel d'actif illustre la logique graduée du formalisme en droit OHADA. Instrument de sécurité juridique renforcée, il s'impose lorsque la nature des biens ou la complexité de l'opération l'exige, tout en offrant une valeur probante élevée et une stabilité accrue des effets juridiques. Cette exigence témoigne de la volonté du législateur de concilier efficacité sociétaire et protection des intérêts en présence, sans sacrifier la souplesse du mécanisme.

Paragraphe 2 : L'approbation de l'assemblée générale des associés

A. Le droit d'opposition des créanciers

L'approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale des associés, bien qu'essentielle à la régularité interne de l'opération, ne saurait suffire à elle seule à garantir sa légitimité juridique. En effet, l'apport partiel d'actif entraîne un **déplacement d'actifs**, susceptible d'affecter directement la garantie patrimoniale des créanciers de la société apporteuse. C'est précisément pour prévenir ce risque que le droit OHADA reconnaît aux créanciers un **droit d'opposition**, destiné à encadrer les restructurations sociétaires susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts.

1. Le fondement juridique du droit d'opposition des créanciers

Le droit d'opposition des créanciers trouve son fondement dans les principes généraux du droit des sociétés consacrés par l'AUSCGIE, notamment ceux relatifs à la protection du gage commun des créanciers. En droit OHADA, le patrimoine social constitue la principale garantie des créanciers ; toute opération qui en modifie la consistance doit donc être juridiquement encadrée. L'apport partiel d'actif, en ce qu'il entraîne un transfert d'éléments patrimoniaux vers une autre société, est susceptible de réduire l'assiette de cette garantie.

Le législateur OHADA a ainsi entendu concilier la liberté des sociétés de se restructurer avec la nécessité de préserver les droits des créanciers. Le droit d'opposition apparaît comme un mécanisme d'équilibre : il ne remet pas en cause, par principe, la validité de l'apport partiel d'actif, mais permet aux créanciers d'en contester les effets lorsqu'ils estiment que l'opération compromet le recouvrement de leurs créances.

Ce fondement s'inscrit dans une logique préventive. Contrairement aux actions en responsabilité ou aux voies d'exécution, le droit d'opposition intervient **en amont**, avant que le transfert des actifs ne produise des effets irréversibles. Il offre ainsi aux créanciers un instrument juridique de vigilance, adapté aux restructurations complexes où le risque de dilution patrimoniale est élevé.

2. La procédure et les effets du droit d'opposition

La mise en œuvre du droit d'opposition est étroitement liée aux formalités de publicité entourant l'apport partiel d'actif. Ce n'est qu'à compter de la publication de la décision d'approbation de l'opération que les créanciers sont en mesure d'exercer leur droit. Cette publicité joue un rôle fondamental : elle conditionne l'effectivité du droit d'opposition en informant les tiers de la restructuration projetée.

La procédure d'opposition consiste pour le créancier à saisir la juridiction compétente afin de faire valoir que l'apport partiel d'actif porte atteinte à ses droits. Il ne s'agit pas pour le créancier de remettre en cause l'opportunité économique de l'opération, mais de démontrer que celle-ci est de nature à compromettre le paiement de sa créance. Cette exigence limite les oppositions abusives et préserve la liberté de restructuration des sociétés.

Les effets du droit d'opposition sont variables. La juridiction saisie peut, selon les circonstances, soit rejeter l'opposition si elle apparaît infondée, soit subordonner la réalisation de l'apport à la constitution de garanties suffisantes au profit du créancier opposant. Dans certains cas, l'exécution de l'opération peut être suspendue jusqu'à ce que la situation du créancier soit sécurisée. Cette gradation des effets traduit une volonté d'adaptation du juge aux réalités économiques de chaque opération.

Toutefois, le droit d'opposition ne confère pas aux créanciers un pouvoir de blocage absolu. Il s'agit d'un mécanisme de protection, non d'un droit de veto. Cette limitation est essentielle pour éviter que les restructurations sociétaires ne soient paralysées par des intérêts particuliers. Le droit OHADA opère ainsi un arbitrage entre la protection du crédit et la nécessité de permettre aux sociétés de s'adapter à leur environnement économique.

Le droit d'opposition des créanciers constitue un pilier de la régulation juridique de l'apport partiel d'actif. En offrant aux créanciers un moyen d'intervention préventive, le droit OHADA cherche à préserver l'équilibre entre la liberté de restructuration des sociétés et la protection du gage commun. Ce mécanisme, s'il est correctement mis en œuvre, renforce la crédibilité de l'apport partiel d'actif comme technique sociétaire efficace et juridiquement maîtrisée.

B. Le respect des droits des associés

L'approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale des associés ne saurait être réduite à un simple vote formel. En droit OHADA, cette approbation est indissociable du **respect effectif des droits des associés**, lesquels constituent un contrepoids essentiel face aux décisions de restructuration susceptibles de modifier profondément l'équilibre interne de la société. Deux exigences apparaissent alors centrales : l'information préalable des associés et la protection spécifique des associés minoritaires.

1. L'information préalable des associés

L'information préalable des associés constitue le socle de la légitimité de toute décision collective. Dans le cadre de l'apport partiel d'actif, cette exigence revêt une importance accrue, dès lors que l'opération peut entraîner une modification de l'objet social, une recomposition du

capital ou un transfert significatif d'actifs stratégiques. Le droit OHADA impose ainsi que les associés disposent, avant la tenue de l'assemblée générale, d'une information suffisante leur permettant d'apprécier la portée réelle de l'opération.

Cette information ne se limite pas à une présentation sommaire du projet. Elle doit porter sur les éléments essentiels de l'apport : nature et consistance des actifs transférés, modalités d'évaluation, contrepartie attribuée, conséquences sur la situation financière de la société et sur la répartition des droits sociaux. L'objectif est clair : éviter que les associés ne se prononcent sur une opération dont les implications juridiques et économiques leur échapperaient. L'information préalable apparaît ainsi comme une condition de validité substantielle de la décision sociale.

Sur le plan juridique, une information lacunaire ou trompeuse est susceptible d'entacher la régularité de la délibération. Elle peut justifier une action en nullité ou engager la responsabilité des dirigeants, lorsque ceux-ci ont manqué à leur devoir de loyauté. Cette exigence rappelle que la liberté de gestion reconnue aux dirigeants trouve sa limite dans le respect du droit des associés à une décision éclairée.

2. La protection des associés minoritaires

La protection des associés minoritaires constitue l'un des enjeux majeurs de l'apport partiel d'actif. Cette opération, souvent initiée par les dirigeants ou par les associés majoritaires, peut être utilisée comme un instrument de réorganisation stratégique, mais aussi comme un moyen de **reconfigurer les rapports de pouvoir** au sein de la société. Le risque est alors celui d'une marginalisation des minoritaires, par dilution de leur participation ou par modification indirecte de leurs droits.

Le droit OHADA tente de contenir ce risque par plusieurs mécanismes. D'une part, les règles de quorum et de majorité encadrent l'adoption de la décision d'apport partiel d'actif, en imposant une participation minimale des associés. D'autre part, les associés minoritaires disposent de voies de recours leur permettant de contester une décision adoptée en violation de leurs droits ou contraire à l'intérêt social. Ces mécanismes traduisent une volonté de limiter l'arbitraire majoritaire sans pour autant paralyser la gouvernance de la société.

Toutefois, cette protection demeure relative. En pratique, la majorité dispose souvent d'une marge de manœuvre importante pour imposer une restructuration, dès lors que les exigences formelles sont respectées. La protection des minoritaires repose alors largement sur la qualité de l'information fournie et sur la capacité du juge à sanctionner les abus de majorité. L'apport

partiel d'actif devient ainsi un révélateur des tensions structurelles du droit des sociétés OHADA, partagé entre efficacité économique et équité interne.

Le respect des droits des associés constitue une condition déterminante de la légitimité de l'apport partiel d'actif. L'information préalable et la protection des minoritaires ne sont pas de simples garanties procédurales ; elles participent directement à la stabilité de l'opération et à l'acceptabilité des restructurations sociétaires. Lorsque ces exigences sont négligées, l'apport partiel d'actif cesse d'être un outil d'efficacité pour devenir une source de conflits et d'insécurité juridique.

Section 2 : Les rapports entre les parties

Paragraphe 1 : Le transfert effectif des apports

A. L'acceptation de la société bénéficiaire

Le transfert effectif des apports dans le cadre de l'apport partiel d'actif ne saurait résulter de la seule initiative de la société apporteuse. Il suppose nécessairement une **acceptation expresse de la société bénéficiaire**, laquelle constitue l'un des fondements juridiques de l'opération. Cette acceptation ne relève pas d'un acquiescement implicite ou automatique : elle procède d'un acte de volonté juridiquement encadré, conditionnant la naissance et la consolidation des effets de l'apport.

1. La manifestation du consentement de la société bénéficiaire

La manifestation du consentement de la société bénéficiaire s'inscrit dans le cadre des règles générales du droit des sociétés et du droit des obligations. En droit OHADA, toute opération entraînant l'intégration d'actifs dans le patrimoine social doit être autorisée par l'organe compétent, généralement l'assemblée générale des associés ou, selon la forme sociale, l'organe de direction habilité. Cette exigence vise à garantir que l'acceptation de l'apport résulte d'une décision collective ou institutionnelle, et non de la seule volonté des dirigeants.

Le consentement de la société bénéficiaire se matérialise le plus souvent par une **délibération de l'assemblée générale**, approuvant l'apport partiel d'actif et, le cas échéant, l'augmentation de capital corrélative. Cette délibération confère à l'acceptation une légitimité juridique et permet d'identifier clairement le moment à partir duquel la société bénéficiaire s'engage à recevoir les actifs apportés. La précision de cette manifestation de volonté est essentielle pour éviter toute contestation ultérieure quant à l'existence ou à l'étendue de l'engagement pris.

Sur le plan juridique, l'acceptation doit être libre et éclairée. Elle suppose que la société bénéficiaire ait une connaissance suffisante de la nature des actifs transférés, de leur valeur et des obligations susceptibles de les accompagner. Une acceptation donnée sans information adéquate pourrait être fragilisée, notamment en cas de litige relatif à la consistance réelle de l'apport. Cette exigence renforce le lien entre acceptation et évaluation préalable des actifs.

2. Les effets juridiques de l'acceptation

L'acceptation de la société bénéficiaire produit des effets juridiques déterminants. Elle marque, en premier lieu, la **naissance de l'obligation de recevoir les apports** dans les conditions

prévues par l'acte d'apport. À compter de cette acceptation, la société bénéficiaire ne peut se soustraire unilatéralement à l'opération, sauf à engager sa responsabilité contractuelle.

En second lieu, l'acceptation conditionne le **transfert effectif de propriété** des actifs apportés. Si l'acte d'apport fixe les modalités de ce transfert, c'est l'acceptation qui en déclenche l'exécution, en conférant à la société bénéficiaire la qualité de titulaire des droits transmis. Cette articulation entre consentement et transfert garantit que la mutation patrimoniale repose sur une volonté concordante des parties, conformément aux principes fondamentaux du droit des obligations.

Enfin, l'acceptation emporte des conséquences durables sur la position juridique de la société bénéficiaire. En recevant les apports, celle-ci assume les droits et obligations attachés aux actifs transférés, dans les limites prévues par la loi et par l'acte d'apport. Elle devient responsable de l'exploitation de la branche d'activité apportée et supporte les risques qui y sont liés. L'acceptation apparaît ainsi comme un acte engageant, révélateur de la prise de responsabilité juridique et économique de la société bénéficiaire.

L'acceptation de la société bénéficiaire constitue un moment clé du transfert effectif des apports. Elle assure la concordance des volontés, déclenche la mutation patrimoniale et fonde les obligations réciproques des parties. En ce sens, elle ne peut être réduite à une formalité accessoire : elle participe pleinement à l'efficacité juridique de l'apport partiel d'actif et à la stabilité des rapports entre les sociétés impliquées.

B. La prise de contrôle

L'apport partiel d'actif, bien qu'il soit juridiquement présenté comme une opération patrimoniale et organisationnelle, est susceptible de produire des **effets profonds sur la gouvernance des sociétés concernées**. Parmi ces effets, la prise de contrôle occupe une place particulière. Elle ne constitue pas une conséquence automatique de l'apport, mais elle en est une **issue fréquente**, notamment lorsque l'opération s'accompagne de l'attribution d'une participation significative au capital de la société bénéficiaire.

1. Les conséquences sur la gouvernance

La prise de contrôle résulte généralement de la modification de la répartition du capital social consécutive à l'apport partiel d'actif. En recevant des titres sociaux en contrepartie des actifs transférés, la société apporteuse ; ou ses associés ; peut acquérir une position dominante au sein de la société bénéficiaire. Cette domination capitaliste se traduit, en pratique, par une **capacité accrue d'influence sur les organes de décision**.

Sur le plan de la gouvernance, cette évolution modifie l'équilibre initial des pouvoirs. Le contrôle du capital permet, selon les règles de majorité prévues par l'AUSCGIE, d'orienter les décisions stratégiques, de nommer ou révoquer les dirigeants, et d'influencer la politique générale de la société bénéficiaire. L'apport partiel d'actif devient alors un instrument de restructuration du pouvoir, permettant une intégration fonctionnelle de la société bénéficiaire dans une logique de groupe.

Cette conséquence n'est pas nécessairement négative. Dans certaines hypothèses, la prise de contrôle permet de rationaliser la gouvernance, d'harmoniser les stratégies et d'assurer une meilleure coordination des activités. Elle peut renforcer la cohérence économique de l'ensemble et favoriser une prise de décision plus efficace. Le droit OHADA, en n'interdisant pas cette évolution, reconnaît implicitement que la restructuration sociétaire implique souvent une recomposition des rapports de pouvoir.

Toutefois, cette transformation de la gouvernance doit être juridiquement assumée. Elle suppose que les associés aient été clairement informés de la portée de l'opération et de ses conséquences sur le contrôle de la société. À défaut, la prise de contrôle peut apparaître comme un effet dissimulé de l'apport, fragilisant la légitimité de l'opération.

2. Les risques de déséquilibre

La prise de contrôle induite par un apport partiel d'actif comporte des **risques de déséquilibre**, tant sur le plan interne qu'externe. Sur le plan interne, le principal risque est celui d'un **affaiblissement des associés minoritaires** de la société bénéficiaire. La concentration du pouvoir entre les mains d'un nouvel acteur peut conduire à une marginalisation des minoritaires, notamment lorsque les mécanismes de gouvernance ne sont pas adaptés à cette nouvelle configuration.

Ce déséquilibre peut également se manifester par une confusion entre l'intérêt social de la société bénéficiaire et celui de la société apporteuse devenue dominante. Le risque est alors celui d'une instrumentalisation de la société bénéficiaire au profit d'intérêts extérieurs, au détriment de sa propre autonomie économique. Cette situation pose la question de la loyauté des décisions prises et de la capacité du droit des sociétés à encadrer les abus de pouvoir.

Sur le plan externe, la prise de contrôle peut affecter la perception des tiers, en particulier des partenaires commerciaux et des créanciers. Une modification brusque de la gouvernance peut susciter des interrogations sur la stabilité de la société bénéficiaire et sur l'orientation future de

sa politique économique. Dans certains cas, cette incertitude peut fragiliser la confiance des tiers, surtout si la prise de contrôle n'a pas été suffisamment transparente.

Ces risques expliquent pourquoi la prise de contrôle ne peut être considérée comme un effet neutre de l'apport partiel d'actif. Elle impose une vigilance accrue des organes sociaux et, le cas échéant, un contrôle juridictionnel destiné à sanctionner les abus. Le droit OHADA, sans prohiber ces situations, fournit des outils de régulation ; information des associés, contrôle des décisions sociales, responsabilité des dirigeants ; dont l'effectivité dépend largement de leur mise en œuvre.

La prise de contrôle apparaît ainsi comme un effet potentiellement structurant de l'apport partiel d'actif. Si elle peut contribuer à une gouvernance plus cohérente et à une meilleure intégration stratégique, elle comporte également des risques significatifs de déséquilibre et de conflits d'intérêts. L'efficacité sociétaire de l'apport partiel d'actif dépend alors de la capacité du droit et des acteurs à encadrer cette recomposition du pouvoir sans compromettre l'équité et la stabilité des relations internes.

Paragraphe 2 : Le dépôt des documents au RCCM

A. La publication légale

La publication légale de l'apport partiel d'actif, opérée par le dépôt des documents au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), constitue une exigence formelle déterminante dans le régime juridique de l'opération. Elle marque le passage d'un acte sociétaire interne à une opération juridiquement **visible et opposable dans l'espace économique**. En droit OHADA, cette publicité ne relève pas d'un simple souci d'information administrative : elle répond à une logique de transparence et de sécurité juridique, indissociable de l'efficacité de l'apport partiel d'actif.

1. Les objectifs de transparence de la publication légale

La publication légale poursuit, en premier lieu, un objectif de transparence. L'apport partiel d'actif modifie la consistance du patrimoine social, la structure du capital et parfois l'objet social des sociétés concernées. Ces transformations sont susceptibles d'affecter les intérêts de tiers qui entretiennent ou envisagent d'entretenir des relations juridiques avec les sociétés impliquées. Le législateur OHADA impose donc la publicité afin de permettre à ces tiers d'accéder à une information fiable et actualisée.

Le RCCM joue, à cet égard, un rôle central. Il constitue un instrument de publicité légale destiné à centraliser et à diffuser les informations essentielles relatives à la vie juridique des sociétés commerciales. Le dépôt des actes d'apport, des décisions sociales et des statuts mis à jour permet d'assurer la traçabilité de l'opération et d'éviter les situations d'opacité préjudiciables à la sécurité des transactions.

Cette exigence de transparence participe également à la discipline des acteurs sociétaires. En rendant publiques les opérations de restructuration, le droit OHADA incite les sociétés à respecter scrupuleusement les règles de fond et de forme applicables. La publicité devient ainsi un mécanisme indirect de contrôle, contribuant à la régulation du comportement des dirigeants et des associés.

2. Les effets de la publication légale à l'égard des tiers

La publication légale produit des effets juridiques majeurs à l'égard des tiers. Elle conditionne, avant tout, **l'opposabilité de l'apport partiel d'actif**. Tant que les formalités de publicité n'ont pas été accomplies, l'opération peut produire des effets entre les parties, mais elle demeure inopposable aux tiers. Cette distinction est fondamentale en droit OHADA, car elle protège les tiers contre les conséquences d'opérations dont ils n'auraient pas eu connaissance.

Une fois la publication réalisée, les tiers sont réputés informés des modifications intervenues. Ils ne peuvent plus ignorer la transmission des actifs, la nouvelle répartition du capital ou les changements affectant l'objet social. Cette opposabilité renforce la sécurité juridique des relations économiques, en permettant aux créanciers et partenaires de la société d'adapter leur comportement en fonction de la nouvelle situation juridique.

Toutefois, la publication légale n'a pas pour effet de conférer une immunité absolue à l'opération. Elle ne purge pas les irrégularités de fond ou de forme susceptibles d'affecter la validité de l'apport partiel d'actif. Elle se limite à assurer la visibilité juridique de l'opération, sans préjuger de sa régularité intrinsèque. Cette limite rappelle que la publicité est un instrument de transparence, non un mécanisme de validation automatique.

La publication légale au RCCM apparaît comme un élément structurant de l'efficacité de l'apport partiel d'actif. En assurant la transparence et l'opposabilité de l'opération, elle protège les tiers et renforce la crédibilité des restructurations sociétaires. Toutefois, son efficacité demeure conditionnée au respect préalable des exigences substantielles et procédurales du droit OHADA, dont elle constitue l'ultime vecteur de visibilité.

B. La mise à jour des statuts de la société bénéficiaire

La mise à jour des statuts de la société bénéficiaire constitue l'ultime étape de consolidation juridique de l'apport partiel d'actif. Elle ne se réduit pas à une exigence formelle secondaire, mais participe directement à la cohérence normative de la société après l'opération. Les statuts, en tant que norme interne fondamentale, doivent refléter fidèlement les transformations résultant de l'apport, sous peine de créer un décalage préjudiciable entre la réalité juridique et la réalité économique.

1. L'exigence de conformité statutaire

L'exigence de mise à jour des statuts trouve son fondement dans les principes généraux du droit des sociétés consacrés par l'AUSCGIE. Toute modification affectant les éléments essentiels de la société ; capital social, objet social, répartition des droits sociaux ou organisation des pouvoirs ; doit être formellement intégrée dans les statuts. Or, l'apport partiel d'actif produit précisément ce type de modifications, en entraînant l'intégration de nouveaux actifs et, le plus souvent, une augmentation du capital social.

La conformité statutaire vise à assurer l'alignement entre la situation juridique de la société bénéficiaire et les informations mises à la disposition des associés et des tiers. Les statuts mis à jour permettent d'identifier clairement la nouvelle structure de la société, la consistance de son

capital et l'étendue de ses activités. Cette exigence participe à la transparence et à la sécurité juridique, en évitant que des décisions sociales ultérieures ne soient prises sur la base de statuts devenus obsolètes.

Sur le plan interne, la mise à jour des statuts s'impose à l'ensemble des associés, y compris à ceux qui n'ont pas approuvé l'opération. Elle garantit l'unité normative de la société et la stabilité de sa gouvernance. Sur le plan externe, elle facilite l'appréciation de la situation juridique de la société par les tiers, en particulier les créanciers et partenaires commerciaux, qui se fondent sur les statuts pour évaluer la fiabilité de leur cocontractant.

2. Les sanctions en cas d'omission de la mise à jour

L'omission de la mise à jour des statuts n'est pas dépourvue de conséquences juridiques. Elle expose la société bénéficiaire à des sanctions dont la gravité dépend de l'ampleur de l'irrégularité constatée. En premier lieu, l'absence de statuts conformes peut entraîner une **inopposabilité des modifications statutaires** à l'égard des tiers. Dans une telle hypothèse, la société ne peut se prévaloir des changements intervenus, notamment en matière de capital ou d'objet social, ce qui fragilise ses relations juridiques.

En second lieu, l'omission de mise à jour peut constituer une irrégularité susceptible d'affecter la régularité des décisions sociales prises postérieurement à l'apport. Des décisions adoptées sur la base de statuts non conformes peuvent être contestées, créant une insécurité juridique durable. Cette situation est particulièrement problématique lorsque l'apport partiel d'actif a entraîné une recomposition des droits de vote ou des pouvoirs de direction.

Enfin, l'omission de mise à jour des statuts peut engager la **responsabilité des dirigeants**, lorsque celle-ci résulte d'un manquement à leurs obligations légales. En droit OHADA, les dirigeants sont tenus de veiller à la conformité des actes de la société aux prescriptions légales et statutaires. Le défaut de mise à jour, lorsqu'il cause un préjudice à la société, aux associés ou aux tiers, est susceptible de constituer une faute de gestion.

La mise à jour des statuts de la société bénéficiaire apparaît comme une exigence incontournable de l'efficacité juridique de l'apport partiel d'actif. Elle assure la cohérence normative interne de la société et conditionne l'opposabilité des transformations opérées. Loin d'être une simple formalité de clôture, elle constitue un maillon essentiel de la sécurité juridique de l'opération, dont l'omission expose la société à des risques contentieux significatifs.

**SECONDE PARTIE : L'APPORT PARTIEL D'ACTIF,
UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE
QUANT AUX EFFETS**

Chapitre 1 : L'efficacité quant aux effets entre les parties

Les effets de l'apport partiel d'actif se manifestent en premier lieu dans les rapports juridiques entre la société apporteuse et la société bénéficiaire. Loin d'être neutre, l'opération entraîne une **recomposition des engagements contractuels**, une redistribution des droits sociaux et une réallocation des responsabilités. Cette efficacité interne repose essentiellement sur le contrat d'apport, qui constitue le support juridique de la transmission des biens et obligations.

L'analyse des effets entre les parties permet ainsi de mesurer la capacité de l'apport partiel d'actif à organiser une transmission structurée, juridiquement sécurisée et économiquement cohérente, sans rompre la continuité des relations juridiques existantes.

Section 1 : Transmission de tous les biens et obligations de la société

La transmission opérée par l'apport partiel d'actif ne se limite pas à un simple transfert matériel de biens. Elle englobe un ensemble de **droits, obligations et relations juridiques** attachés à la branche d'activité apportée. Cette transmission globale constitue l'un des éléments distinctifs majeurs de l'apport partiel d'actif par rapport aux cessions isolées d'actifs.

Toutefois, cette transmission n'est ni automatique ni anarchique. Elle repose sur un encadrement contractuel précis, destiné à assurer la continuité juridique et la sécurité des relations entre les parties. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'analyse de la conclusion du contrat d'apport.

Paragraphe 1 : La conclusion du contrat d'apport entre les parties

A. L'existence de la société bénéficiaire

L'efficacité juridique de la transmission des biens et obligations dans le cadre de l'apport partiel d'actif est subordonnée à l'existence préalable d'une **société bénéficiaire juridiquement constituée**. Cette exigence, déjà analysée comme condition de fond, prend ici une dimension nouvelle : elle devient le **support direct des effets juridiques** de l'opération entre les parties.

La société bénéficiaire doit être dotée de la personnalité morale au moment de la conclusion du contrat d'apport. Cette personnalité lui confère la capacité juridique nécessaire pour recevoir les actifs, assumer les obligations transférées et devenir titulaire des droits attachés à la branche d'activité apportée. Sans cette capacité, le contrat d'apport serait privé d'objet juridique valable, la transmission ne pouvant produire aucun effet contraignant.

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Sur le plan contractuel, l'existence de la société bénéficiaire permet la formation d'un lien juridique clair entre les parties. Elle devient cocontractante à part entière, engagée par les stipulations du contrat d'apport. Cette situation garantit la stabilité des engagements pris et permet d'identifier sans ambiguïté le débiteur et le créancier des obligations nées de l'opération.

D'un point de vue fonctionnel, la société bénéficiaire constitue le réceptacle juridique de la branche d'activité. Elle assure la continuité de l'exploitation, en reprenant les éléments nécessaires à l'exercice de l'activité transférée. Cette continuité justifie que la transmission opérée par l'apport partiel d'actif soit analysée comme une transmission organisée, et non comme une rupture des relations juridiques existantes.

Tableau 7: Rôle de la société bénéficiaire dans les effets juridiques de l'apport partiel d'actif

Élément analysé	Situation avant l'apport	Situation après l'apport	Effet juridique
Titularité des actifs	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Mutation patrimoniale
Débiteur des obligations	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Transfert des charges
Support contractuel	Inexistant	Société bénéficiaire cocontractante	Sécurité juridique
Exploitation de l'activité	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Continuité fonctionnelle

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sociétés.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que l'existence de la société bénéficiaire ne constitue pas une simple condition abstraite, mais le **pivot des effets juridiques internes** de l'apport partiel d'actif. Elle permet la substitution de sujet de droit, sans rupture de l'activité, assurant ainsi l'efficacité contractuelle et économique de l'opération.

L'existence de la société bénéficiaire apparaît comme un élément structurant de l'efficacité de l'apport partiel d'actif quant à ses effets entre les parties. En servant de support juridique à la transmission des biens et obligations, elle permet au contrat d'apport de produire des effets clairs, stables et opposables. Sans cette condition, l'apport partiel d'actif perdrait sa cohérence juridique et sa capacité à organiser durablement les relations entre les sociétés concernées.

B. La modification des droits des associés

L'apport partiel d'actif ne se limite pas à une opération technique de transfert d'actifs entre sociétés. Il produit des **effets directs et profonds sur la situation juridique des associés**, tant au regard de la répartition du pouvoir que des intérêts patrimoniaux attachés aux droits sociaux. En modifiant la structure du capital et la composition de l'actionnariat, l'opération redessine les équilibres internes de la société bénéficiaire et, indirectement, ceux de la société apporteuse.

1. La répartition du pouvoir entre les associés

La répartition du pouvoir au sein d'une société est étroitement liée à la détention des droits sociaux et, en particulier, aux droits de vote qui y sont attachés. Or, l'apport partiel d'actif s'accompagne le plus souvent d'une **augmentation du capital social de la société bénéficiaire**, réalisée par l'émission de nouveaux titres remis en contrepartie de l'apport. Cette opération entraîne mécaniquement une recomposition des rapports de force entre associés.

Lorsque la société apporteuse ou ses associés reçoivent une participation significative dans le capital de la société bénéficiaire, ils peuvent accéder à une position dominante, voire de contrôle. Cette situation leur confère une influence déterminante sur les décisions collectives, notamment celles relatives à la nomination des dirigeants, à l'orientation stratégique ou à la distribution des résultats. L'apport partiel d'actif devient alors un **instrument indirect de prise de pouvoir**, juridiquement licite mais politiquement sensible.

À l'inverse, les associés préexistants de la société bénéficiaire peuvent subir une **dilution de leurs droits de vote**, réduisant leur capacité d'influence. Cette dilution n'est pas en soi illégale, dès lors qu'elle résulte d'une décision régulièrement adoptée, mais elle constitue un effet structurant de l'opération, qui doit être clairement assumé et juridiquement encadré.

Tableau 8: Effets de l'apport partiel d'actif sur la répartition du pouvoir

Situation analysée	Avant l'apport	Après l'apport	Effet sur la gouvernance
Répartition du capital	Associés initiaux	Entrée de la société apporteuse	Recomposition du pouvoir
Droits de vote	Équilibre initial	Concentration possible	Renforcement d'un pôle décisionnel
Capacité d'influence	Partagée	Dominance possible	Risque de marginalisation

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sociétés.

Interprétation analytique :

Ce tableau met en évidence que l'apport partiel d'actif agit comme un **levier de transformation de la gouvernance**. Il ne modifie pas seulement la structure patrimoniale de la société, mais redéfinit les centres de décision, avec des conséquences durables sur l'exercice du pouvoir social.

2. Les conséquences patrimoniales pour les associés

Au-delà des rapports de pouvoir, l'apport partiel d'actif entraîne des **conséquences patrimoniales significatives** pour les associés. Ces conséquences résultent de la substitution d'actifs opérationnels par des droits sociaux, dont la valeur dépend désormais de la performance de la société bénéficiaire.

Pour les associés de la société apporteuse, l'opération se traduit par une transformation de leur patrimoine. Les actifs directement exploités sont remplacés par des titres sociaux, générateurs potentiels de revenus sous forme de dividendes ou de plus-values. Cette mutation patrimoniale comporte une dimension spéculative : la valeur des droits sociaux reçus est liée à la réussite économique future de la branche d'activité transférée.

Pour les associés de la société bénéficiaire, l'apport partiel d'actif peut entraîner une **dilution patrimoniale**, lorsque l'émission de nouveaux titres réduit la part relative de chacun dans le capital social. Cette dilution peut être compensée par l'enrichissement global du patrimoine social, si l'apport accroît la valeur économique de la société. Toutefois, cet équilibre n'est jamais garanti, ce qui explique les réticences parfois exprimées par les associés minoritaires.

Tableau 9 : Conséquences patrimoniales de l'apport partiel d'actif pour les associés

Catégorie d'associés	Situation patrimoniale avant	Situation après l'apport	Enjeu principal
Associés de la société apporteuse	Détention d'actifs opérationnels	Détention de titres sociaux	Valorisation future
Associés initiaux de la société bénéficiaire	Part stable du capital	Dilution possible	Perte relative de valeur
Nouveaux associés	Absents	Entrée au capital	Accès à la richesse créée

Source : Synthèse doctrinale et pratique OHADA.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que l'apport partiel d'actif opère une **redistribution patrimoniale**, dont les effets sont différenciés selon la position des associés. L'efficacité de l'opération dépend alors de la capacité du mécanisme juridique à équilibrer création de valeur et protection des intérêts existants.

La modification des droits des associés constitue l'un des effets les plus structurants de l'apport partiel d'actif. En affectant simultanément la répartition du pouvoir et les intérêts patrimoniaux, l'opération redéfinit les équilibres internes de la société. Si cette transformation peut favoriser une gouvernance plus cohérente et une valorisation accrue des actifs, elle comporte également des risques de déséquilibre et de conflits, qui justifient un encadrement juridique rigoureux.

Paragraphe 2 : Les obligations de la société apporteuse

A. Le transfert effectif des apports

L'apport partiel d'actif ne produit pleinement ses effets entre les parties que si la société apporteuse exécute effectivement son obligation principale : **le transfert réel et complet des apports convenus**. Cette obligation ne se confond ni avec l'intention de transférer ni avec la seule conclusion du contrat d'apport. Elle implique une exécution concrète, juridiquement identifiable, qui conditionne la crédibilité et l'efficacité de l'opération.

1. Le moment du transfert des apports

La détermination du moment du transfert constitue un enjeu central de sécurité juridique. En droit OHADA, le transfert effectif des apports n'intervient pas de manière abstraite ou automatique ; il est fixé par l'acte d'apport, sous réserve de l'accomplissement des formalités requises. Ce moment peut être contractuellement déterminé, mais il demeure étroitement lié à la réalisation des conditions légales, notamment l'approbation par les organes sociaux compétents et la publicité légale.

En pratique, le transfert des apports s'opère à la date convenue entre les parties, souvent postérieure à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale et à la signature de l'acte d'apport. Cette date marque la mutation patrimoniale : les actifs quittent définitivement le patrimoine de la société apporteuse pour intégrer celui de la société bénéficiaire. La précision de ce moment est essentielle pour déterminer la répartition des responsabilités, notamment en cas de litige ou de survenance d'un événement affectant les biens apportés.

Le moment du transfert revêt également une importance particulière pour les tiers. Il permet d'identifier à partir de quand la société bénéficiaire devient titulaire des droits et obligations attachés aux actifs transférés. Cette temporalité contribue à éviter les situations de confusion patrimoniale, préjudiciables à la sécurité des transactions.

Tableau 10 : Moment du transfert des apports dans l'apport partiel d'actif

Phase de l'opération	Situation juridique des actifs	Titulaire des droits
Avant l'acte d'apport	Patrimoine de la société apporteuse	Société apporteuse
Après signature et approbation	Transfert en cours	Situation transitoire
Après date d'effet et publicité	Intégration définitive	Société bénéficiaire

Source : Analyse du régime OHADA des apports sociétaires.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que le transfert des apports n'est pas instantané. Il s'inscrit dans une séquence juridique précise, destinée à sécuriser la mutation patrimoniale et à clarifier les responsabilités.

2. Les conséquences juridiques du transfert effectif

Le transfert effectif des apports entraîne des conséquences juridiques immédiates et durables pour la société apporteuse. En premier lieu, celle-ci est **dépossédée des actifs transférés**, qu'elle ne peut plus exploiter ni aliéner. Cette perte de maîtrise patrimoniale est compensée par l'attribution de droits sociaux dans la société bénéficiaire, mais elle marque une rupture nette avec la situation antérieure.

En second lieu, le transfert emporte une **libération de l'obligation d'apport** pesant sur la société apporteuse. Dès lors que les actifs ont été effectivement transférés, la société apporteuse est réputée avoir exécuté son engagement principal. Toute inexécution ou exécution partielle est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, notamment si les actifs transférés ne correspondent pas à ceux décrits dans l'acte d'apport.

Le transfert effectif produit également des effets en matière de risques. À compter de la date de transfert, les risques afférents aux actifs sont supportés par la société bénéficiaire. Cette règle contribue à clarifier la répartition des charges et à éviter les conflits liés à la survenance d'événements postérieurs à l'apport. Elle traduit l'un des effets essentiels de la mutation patrimoniale opérée par l'apport partiel d'actif.

Tableau 11 : Conséquences juridiques du transfert effectif des apports

Conséquence	Effet pour la société apporteuse	Effet pour la société bénéficiaire
Propriété des actifs	Perte de titularité	Acquisition définitive
Responsabilité sur les biens	Extinction	Prise en charge
Risques liés aux actifs	Transfert des risques	Support des risques
Obligation d'apport	Exécutée	Droit acquis

Source : Synthèse doctrinale du droit des sociétés OHADA.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que le transfert effectif constitue un **point de bascule juridique**. Il opère une redistribution claire des droits, des obligations et des risques, condition indispensable à la stabilité des relations entre les parties.

Conclusion intermédiaire du point A

Le transfert effectif des apports constitue l'obligation centrale de la société apporteuse dans le cadre de l'apport partiel d'actif. En fixant avec précision le moment du transfert et en organisant ses conséquences juridiques, le droit OHADA garantit que l'opération ne demeure pas au stade déclaratif, mais se traduise par une mutation patrimoniale réelle et sécurisée. L'efficacité de l'apport partiel d'actif repose ainsi sur l'exécution rigoureuse de cette obligation fondamentale.

B. La cession des dettes et obligations

L'apport partiel d'actif ne saurait être pleinement efficace entre les parties s'il se limitait au transfert des seuls éléments d'actif. La transmission d'une branche d'activité implique nécessairement la reprise des **dettes et obligations** qui y sont attachées, faute de quoi la continuité juridique et économique de l'activité serait compromise. Toutefois, cette cession ne s'opère ni de manière automatique ni sans limites. Le droit OHADA adopte ici une approche prudente, cherchant à concilier efficacité de la restructuration et protection des créanciers.

1. Le principe de la cession des dettes et obligations

Le principe de la cession des dettes et obligations repose sur l'idée de **continuité fonctionnelle de la branche d'activité apportée**. Lorsqu'une activité est transférée à une société bénéficiaire, il serait juridiquement incohérent que celle-ci exploite les actifs sans assumer les engagements qui leur sont économiquement et juridiquement liés. L'apport partiel d'actif tend ainsi à organiser une transmission globale, incluant les contrats, les dettes et les obligations nécessaires à la poursuite de l'activité.

Entre les parties, la cession des dettes et obligations est d'abord de nature **contractuelle**. Le contrat d'apport détermine les engagements transférés et précise les obligations reprises par la société bénéficiaire. Cette stipulation contractuelle fonde l'obligation de la société bénéficiaire d'assumer les charges liées à l'exploitation de la branche d'activité, tandis que la société apporteuse est libérée, en interne, des engagements transférés.

Cette logique permet de renforcer l'efficacité économique de l'apport partiel d'actif. La société bénéficiaire reprend une activité opérationnelle complète, avec ses droits et ses contraintes, ce qui favorise la continuité des relations contractuelles et limite les ruptures susceptibles de perturber l'exploitation. En ce sens, la cession des dettes et obligations constitue un prolongement naturel du transfert des actifs.

Tableau 12 : Principe de la cession des dettes et obligations dans l'apport partiel d'actif

Élément concerné	Situation avant l'apport	Situation après l'apport	Effet juridique entre les parties
Dettes liées à l'activité	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Transfert conventionnel
Obligations contractuelles	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Continuité de l'exploitation
Responsabilité interne	Société apporteuse	Société bénéficiaire	Substitution du débiteur

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des restructurations sociétaires.

Interprétation analytique :

Le tableau met en évidence que la cession des dettes et obligations permet une **substitution fonctionnelle** entre les parties. La société bénéficiaire devient le nouveau centre de gravité juridique de l'activité transférée.

2. Les limites légales à la cession des dettes et obligations

Si le principe de la cession des dettes et obligations est admis entre les parties, il connaît toutefois des **limites légales importantes**, destinées à protéger les créanciers. En droit OHADA, la cession de dette ne peut produire pleinement ses effets à l'égard des tiers sans le **consentement du créancier**. Cette exigence découle des principes généraux du droit des obligations, selon lesquels nul ne peut être contraint d'accepter un nouveau débiteur sans son accord.

En conséquence, si le contrat d'apport peut organiser la reprise des dettes entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, cette stipulation n'emporte pas automatiquement libération de la société apporteuse à l'égard des créanciers. À défaut de consentement exprès de ces derniers, la société apporteuse demeure tenue, même si la société bénéficiaire assume en pratique la charge de la dette. Cette situation crée une **dissociation entre l'effet interne et l'effet externe** de la cession.

Par ailleurs, certaines dettes ou obligations peuvent être exclues de la cession en raison de leur nature. Tel est notamment le cas des engagements strictement personnels ou intuitu personae, dont l'exécution repose sur la personne même du débiteur initial. De telles obligations ne

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

peuvent être transférées sans une modification substantielle du lien contractuel, souvent incompatible avec l'apport partiel d'actif.

Tableau 13 : Limites légales à la cession des dettes et obligations

Limite juridique	Fondement	Conséquence
Absence de consentement du créancier	Principe du droit des obligations	Maintien de la responsabilité de la société apporteuse
Dettes intuitu personae	Nature personnelle de l'engagement	Incessibilité
Clauses contractuelles restrictives	Autonomie de la volonté	Exclusion de certaines obligations

Source : Droit OHADA des obligations et des sociétés.

Interprétation analytique :

Ce tableau souligne que la cession des dettes et obligations est **juridiquement encadrée**. L'efficacité interne de l'apport partiel d'actif ne saurait neutraliser les droits des créanciers ni les principes fondamentaux du droit des obligations.

La cession des dettes et obligations constitue un élément indispensable à l'efficacité fonctionnelle de l'apport partiel d'actif entre les parties. Elle permet d'assurer la continuité de l'activité transférée et de clarifier les responsabilités internes. Toutefois, cette efficacité demeure juridiquement limitée par la nécessité de protéger les créanciers et de respecter les principes du droit des obligations. L'apport partiel d'actif apparaît ainsi comme une technique équilibrée, efficace entre les parties, mais volontairement encadrée afin d'éviter toute atteinte excessive aux droits des tiers.

Section 2 : La limitation des responsabilités

Paragraphe 1 : La contrepartie de l'apport

A. L'obtention des titres sociaux

La limitation des responsabilités dans le cadre de l'apport partiel d'actif repose largement sur la **nature de la contrepartie** accordée à la société apporteuse. En lieu et place des actifs transférés, celle-ci reçoit des **titres sociaux émis par la société bénéficiaire**, opérant ainsi une transformation juridique fondamentale : la substitution d'un droit de propriété directe sur des biens par un droit de participation au capital social.

Cette substitution n'est pas neutre. Elle constitue le mécanisme central par lequel la société apporteuse **cesse d'assumer directement les risques liés à l'exploitation** de la branche d'activité transférée, tout en conservant un intérêt économique dans son devenir.

1. La nature juridique des titres sociaux obtenus

Les titres sociaux remis en contrepartie de l'apport partiel d'actif sont des **droits incorporels** représentant une fraction du capital social de la société bénéficiaire. Leur nature juridique est double :

- ils confèrent une **qualité d'associé** ou d'actionnaire,
- ils matérialisent une **créance de participation** sur la société.

En droit OHADA, ces titres n'accordent pas un droit réel sur les actifs sociaux, mais un droit sur la personne morale elle-même. Cette distinction est fondamentale : les associés ne sont pas propriétaires des biens sociaux, mais titulaires de droits abstraits exercés collectivement. L'obtention de titres sociaux marque ainsi une rupture avec la logique patrimoniale directe, au profit d'une logique de **participation institutionnelle**.

Cette nature juridique explique la fonction limitative des responsabilités. En devenant associée de la société bénéficiaire, la société apporteuse n'est responsable qu'à concurrence de sa participation, sauf hypothèse exceptionnelle de faute ou d'engagement personnel. Le risque économique est donc **canalisé**, ce qui constitue l'un des attraits majeurs de l'apport partiel d'actif.

Tableau 14 : Substitution patrimoniale opérée par l'obtention de titres sociaux

Élément analysé	Avant l'apport	Après l'apport	Effet juridique
-----------------	----------------	----------------	-----------------

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Nature des droits	Propriété directe des actifs	Droits sociaux	Limitation du risque
Exposition aux dettes	Illimitée (activité exploitée)	Limitée à la participation	Sécurité patrimoniale
Position juridique	Exploitant direct	Associé / actionnaire	Transformation du statut

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sociétés.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que l'obtention de titres sociaux opère une **mutation juridique stratégique** : la société apporteuse passe d'un statut d'exploitant exposé à celui d'investisseur institutionnel, avec une responsabilité juridiquement contenue.

2. Les droits attachés aux titres sociaux

Les titres sociaux obtenus confèrent à leur titulaire un ensemble de **droits politiques et patrimoniaux**, dont l'exercice conditionne l'effectivité de la contrepartie reçue. Ces droits permettent à la société apporteuse de conserver une influence sur la société bénéficiaire, tout en limitant son exposition directe aux risques d'exploitation.

Les droits politiques incluent notamment le droit de vote en assemblée générale, le droit de participer aux décisions stratégiques et le droit à l'information. Ces prérogatives assurent une **présence institutionnelle** au sein de la société bénéficiaire, permettant à la société apporteuse de suivre l'évolution de l'activité transférée et, le cas échéant, d'en orienter les choix majeurs.

Les droits patrimoniaux, quant à eux, portent principalement sur la perception de dividendes et la participation au boni de liquidation. Ils traduisent l'intérêt économique conservé par la société apporteuse dans l'activité apportée. Toutefois, ces droits sont conditionnés aux résultats de la société bénéficiaire, ce qui introduit une dimension aléatoire absente de la détention directe d'actifs.

Tableau 15: Droits attachés aux titres sociaux issus de l'apport partiel d'actif

Catégorie de droits	Contenu	Effet sur la responsabilité
Droits politiques	Vote, information, participation	Contrôle sans exploitation
Droits patrimoniaux	Dividendes, plus-values	Risque limité au capital
Droits institutionnels	Qualité d'associé	Protection statutaire

Source : Synthèse du régime OHADA des titres sociaux.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que les titres sociaux permettent une **dissociation entre pouvoir et responsabilité**. La société apporteuse conserve une capacité d'influence sans supporter directement les risques opérationnels.

L'obtention de titres sociaux constitue le mécanisme central de la limitation des responsabilités dans l'apport partiel d'actif. En substituant des droits sociaux à des actifs opérationnels, l'opération transforme la nature du risque assumé par la société apporteuse. Cette transformation, juridiquement encadrée par le droit OHADA, explique pourquoi l'apport partiel d'actif est perçu comme une technique de restructuration à la fois efficace et protectrice.

B. L'obtention des parts sociales

Lorsque l'apport partiel d'actif est réalisé au profit d'une société émettant non pas des titres négociables, mais des **parts sociales**, la contrepartie de l'apport obéit à une logique juridique distincte. Les parts sociales, propres notamment aux sociétés de personnes et aux sociétés à responsabilité limitée, se caractérisent par un **ancrage personnel plus marqué** et par un régime de circulation plus encadré. Ces spécificités influencent directement la portée de la limitation des responsabilités recherchée par l'apport partiel d'actif.

1. Les spécificités des parts sociales selon la forme sociale

En droit OHADA, les parts sociales se distinguent des titres sociaux classiques par leur nature **non négociable** et par l'importance accordée à la personne de l'associé. Dans les sociétés de personnes, la qualité d'associé repose largement sur la confiance mutuelle, ce qui explique que l'obtention de parts sociales à la suite d'un apport partiel d'actif implique une **acceptation plus étroite du risque juridique et relationnel**.

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les parts sociales confèrent une responsabilité limitée au montant des apports, tout en restant soumises à un régime strict de cession. L'obtention de parts sociales dans ce cadre permet à la société apporteuse de bénéficier d'une **limitation effective de responsabilité**, comparable à celle attachée aux titres sociaux, mais avec une flexibilité moindre en matière de sortie du capital.

Dans les sociétés de personnes (telles que la SNC), la situation est radicalement différente. L'obtention de parts sociales peut exposer l'associé à une **responsabilité indéfinie et solidaire**, ce qui atténue considérablement l'effet protecteur recherché par l'apport partiel d'actif. Dans

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

ces hypothèses, l'opération doit être appréciée avec une prudence particulière, car la contrepartie reçue peut paradoxalement accroître l'exposition juridique de la société apporteuse.

Tableau 16: Spécificités des parts sociales selon la forme sociale

Forme sociale bénéficiaire	Nature des parts sociales	Régime de responsabilité	Impact sur la limitation des risques
SARL	Parts non négociables	Responsabilité limitée aux apports	Protection effective
Société en nom collectif (SNC)	Parts intuitu personae	Responsabilité indéfinie et solidaire	Risque accru
Société civile	Parts sociales	Responsabilité proportionnelle ou indéfinie	Limitation relative
Société de personnes assimilée	Parts sociales	Dépend du régime légal	Protection variable

Source : Analyse du régime OHADA des formes sociales.

Interprétation analytique :

Ce tableau met en évidence que la nature de la contrepartie reçue n'offre pas un niveau uniforme de protection. L'efficacité de l'apport partiel d'actif comme mécanisme de limitation des responsabilités dépend étroitement de la **forme sociale de la société bénéficiaire**.

2. Les conséquences juridiques de l'obtention de parts sociales

L'obtention de parts sociales entraîne des conséquences juridiques spécifiques pour la société apporteuse. Sur le plan patrimonial, elle substitue aux actifs transférés une participation dont la valeur est liée à la performance globale de la société bénéficiaire. Toutefois, contrairement aux titres sociaux librement cessibles, les parts sociales enferment souvent l'associé dans une relation juridique plus stable, voire rigide.

Sur le plan de la responsabilité, l'effet protecteur recherché par l'apport partiel d'actif peut être **atténué, voire neutralisé**, selon la forme sociale retenue. Là où la SARL permet une dissociation claire entre participation et responsabilité, les sociétés de personnes maintiennent une corrélation forte entre qualité d'associé et engagement patrimonial. Cette réalité impose aux parties une anticipation rigoureuse du choix de la société bénéficiaire.

Enfin, sur le plan stratégique, l'obtention de parts sociales traduit souvent une volonté de **stabilité plutôt que de liquidité**. Elle favorise une implication durable dans la société bénéficiaire, au détriment d'une sortie rapide du capital. Cette orientation peut renforcer la cohérence de la restructuration, mais elle limite la flexibilité patrimoniale de la société apporteuse.

L'obtention de parts sociales comme contrepartie de l'apport partiel d'actif ne produit pas des effets uniformes. Si elle peut assurer une limitation effective des responsabilités dans certaines formes sociales, notamment la SARL, elle peut également exposer la société apporteuse à des risques accrus dans les sociétés de personnes. L'efficacité de l'apport partiel d'actif dépend donc largement du **choix de la forme sociale bénéficiaire**, lequel doit être appréhendé comme une décision stratégique autant que juridique.

Paragraphe 2 : Le droit à l'information

A. La prise de décisions

Le droit à l'information constitue l'un des piliers de la limitation effective des responsabilités dans le cadre de l'apport partiel d'actif. En recevant des titres ou des parts sociales en contrepartie de l'apport, la société apporteuse accepte de ne plus exploiter directement l'activité transférée. Cette renonciation à la gestion opérationnelle ne peut être juridiquement soutenable que si elle est compensée par un **accès réel, régulier et pertinent à l'information**, condition indispensable à une prise de décision éclairée.

1. L'information préalable à la prise de décision

L'information préalable conditionne la légitimité des décisions prises par les associés à l'issue de l'apport partiel d'actif. Elle permet à la société apporteuse, devenue associée de la société bénéficiaire, d'évaluer les orientations stratégiques proposées, d'anticiper leurs conséquences économiques et d'exercer utilement ses droits politiques.

En droit OHADA, cette information porte notamment sur la situation financière de la société bénéficiaire, l'évolution de l'activité apportée, les projets d'investissement et les risques identifiés. L'information doit être suffisamment précise pour permettre un véritable contrôle, sans pour autant paralyser la gestion. Une information lacunaire ou tardive vide le droit de vote de sa substance et transforme la participation sociale en engagement aveugle.

L'information préalable joue également un rôle préventif. Elle permet d'identifier en amont les décisions susceptibles d'accroître excessivement les risques supportés par la société bénéficiaire et, indirectement, par la société apporteuse en tant qu'associée. Le droit à l'information devient ainsi un **instrument de maîtrise du risque**, complémentaire à la limitation juridique de la responsabilité.

Tableau 17: Rôle de l'information préalable dans la prise de décision

Type d'information	Moment de communication	Finalité juridique
Informations financières	Avant les assemblées	Évaluation du risque
Projets stratégiques	Phase décisionnelle	Vote éclairé
Données sur l'activité apportée	En continu	Suivi de performance
Risques identifiés	En amont des décisions	Prévention des pertes

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sociétés.

Interprétation analytique :

Le tableau montre que l'information préalable n'est pas uniforme. Elle s'inscrit dans une temporalité stratégique et conditionne directement la qualité de la décision collective.

2. Le rôle du droit à l'information dans la gouvernance

Au-delà de la prise de décision ponctuelle, le droit à l'information structure la **gouvernance post-apport**. Il permet à la société apporteuse de demeurer un acteur institutionnel, même lorsqu'elle n'exerce plus le contrôle direct de l'activité. Par l'accès aux informations clés, elle conserve une capacité d'influence indirecte sur les orientations de la société bénéficiaire.

En pratique, ce droit favorise un équilibre entre autonomie de gestion des dirigeants et contrôle par les associés. Une gouvernance privée d'information tend à se refermer sur elle-même, augmentant le risque de dérives décisionnelles. À l'inverse, une information transparente et régulière renforce la responsabilité des dirigeants et contribue à la stabilité de la société.

Toutefois, le droit à l'information connaît des limites. Il ne saurait se transformer en droit d'ingérence permanente dans la gestion quotidienne. Le droit OHADA opère ici un arbitrage : l'information doit permettre le contrôle stratégique, non la cogestion. Cet équilibre est essentiel pour préserver l'efficacité de la société bénéficiaire tout en protégeant les intérêts des associés issus de l'apport.

Tableau 18: Droit à l'information et gouvernance après l'apport

Dimension de gouvernance	Effet de l'information	Risque en cas de déficit
Contrôle des dirigeants	Responsabilisation	Gestion opaque
Participation des associés	Décisions légitimes	Vote formel
Gestion des risques	Anticipation	Exposition accrue
Stabilité institutionnelle	Confiance interne	Conflits latents

Source : Synthèse du droit OHADA de la gouvernance sociétaire.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que le droit à l'information est un **levier de gouvernance**, non un simple droit accessoire. Son affaiblissement compromet l'équilibre entre pouvoir, responsabilité et efficacité.

Le droit à l'information apparaît comme une condition essentielle de la prise de décision dans le cadre de l'apport partiel d'actif. En permettant aux associés d'exercer un contrôle éclairé sur les orientations de la société bénéficiaire, il compense la perte de maîtrise directe de l'activité transférée. L'efficacité de la limitation des responsabilités repose ainsi sur la qualité et la

régularité de l'information, sans lesquelles la participation sociale devient un engagement juridiquement risqué.

B. L'autonomie des parties

L'apport partiel d'actif, bien qu'encadré par des règles impératives du droit OHADA, laisse aux parties une **marge d'autonomie contractuelle significative**. Cette autonomie constitue un levier important de limitation des responsabilités, en permettant aux sociétés concernées d'organiser librement leurs relations postérieures à l'opération. Toutefois, cette liberté n'est ni illimitée ni souveraine. Elle s'exerce dans un cadre juridique strict, destiné à préserver l'intérêt social et la protection des tiers.

1. Les marges contractuelles laissées aux parties

Le contrat d'apport partiel d'actif constitue le principal vecteur de l'autonomie des parties. Par ses stipulations, les sociétés peuvent organiser de manière détaillée les effets internes de l'opération, notamment en ce qui concerne la répartition des charges, les modalités de gestion de l'activité apportée et les mécanismes de contrôle post-apport.

Les parties disposent notamment d'une liberté relative pour déterminer :

- les modalités de gouvernance spécifiques liées à l'activité apportée,
- les obligations d'information renforcées à la charge de la société bénéficiaire,
- les garanties contractuelles destinées à sécuriser la valeur des apports,
- les mécanismes de résolution des différends.

Cette autonomie contractuelle permet d'adapter l'opération aux réalités économiques propres à chaque restructuration. Elle offre à la société apporteuse la possibilité de **limiter indirectement sa responsabilité**, non pas par un retrait complet, mais par une organisation contractuelle du risque. En ce sens, l'autonomie des parties apparaît comme un complément fonctionnel à la limitation légale de responsabilité.

Tableau 19: Champs d'autonomie contractuelle dans l'apport partiel d'actif

Domaine contractuel	Liberté des parties	Finalité recherchée
Organisation de la gouvernance	Aménagement possible	Contrôle stratégique
Clauses d'information	Renforcement possible	Maîtrise du risque
Garanties d'actif et de passif	Librement négociables	Sécurité patrimoniale

Règlement des litiges	Choix des mécanismes	Stabilité relationnelle
-----------------------	----------------------	-------------------------

Source : Analyse contractuelle du droit OHADA des restructurations.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que l'autonomie contractuelle permet aux parties de **modeler les effets internes** de l'apport partiel d'actif, renforçant ainsi la prévisibilité et la limitation des responsabilités sans remettre en cause le cadre légal.

2. Les limites légales à l'autonomie des parties

Si l'autonomie contractuelle est réelle, elle se heurte néanmoins à des **limites légales impératives**. Le droit OHADA impose des règles auxquelles les parties ne peuvent déroger, même par convention expresse. Ces limites visent principalement à protéger les associés, les créanciers et, plus largement, l'ordre public économique.

En premier lieu, les parties ne peuvent écarter les règles relatives à la protection des créanciers. Toute clause tendant à transférer les dettes sans respect des droits d'opposition ou sans consentement des créanciers est privée d'effet à l'égard des tiers. Cette limite rappelle que l'autonomie contractuelle ne peut neutraliser le gage commun.

En second lieu, les règles de gouvernance et de fonctionnement des sociétés, telles que définies par l'AUSCGIE, s'imposent aux parties. Les clauses contractuelles ne peuvent remettre en cause les compétences des organes sociaux, ni priver les associés de leurs droits essentiels. L'autonomie trouve ici sa borne dans la préservation de l'équilibre institutionnel de la société.

Enfin, les principes généraux du droit, notamment la loyauté contractuelle et l'intérêt social, constituent des limites transversales. Une organisation contractuelle qui viserait exclusivement à transférer les risques sans contrepartie réelle ou à contourner les protections légales serait susceptible de requalification ou de sanction.

Tableau 20: Limites légales à l'autonomie contractuelle

Limite juridique	Fondement	Effet sur les clauses
Protection des créanciers	Ordre public économique	Inopposabilité
Droits essentiels des associés	AUSCGIE	Nullité partielle
Compétence des organes sociaux	Droit des sociétés	Inapplicabilité
Loyauté et intérêt social	Principes généraux	Responsabilité

Source : Droit OHADA des sociétés et des obligations.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que l'autonomie des parties est **fonctionnelle mais encadrée**. Elle permet d'optimiser la restructuration sans sacrifier les garanties fondamentales du système juridique.

L'autonomie des parties constitue un levier essentiel de la limitation des responsabilités dans l'apport partiel d'actif. En permettant une organisation contractuelle fine des relations post-apport, elle renforce la sécurité et la prévisibilité de l'opération. Toutefois, cette autonomie demeure strictement encadrée par le droit OHADA, dont les règles impératives rappellent que l'efficacité sociétaire ne peut se construire au détriment de la protection des intérêts collectifs.

Chapitre 2 : L'efficacité quant aux effets à l'égard des tiers

L'efficacité de l'apport partiel d'actif ne peut être pleinement appréciée sans une analyse de ses effets à l'égard des tiers. Ceux-ci, bien qu'étrangers à l'opération sur le plan contractuel, subissent indirectement ses conséquences juridiques et économiques. Parmi eux, les créanciers occupent une place centrale, leur situation étant directement affectée par la modification de la structure patrimoniale et financière des sociétés concernées.

Section 1 : L'opposabilité aux tiers

Paragraphe 1 : La protection des créanciers

A. Les créanciers de la société bénéficiaire

L'apport partiel d'actif, en renforçant le patrimoine de la société bénéficiaire, modifie substantiellement la situation juridique de ses créanciers. Contrairement aux créanciers de la société apporteuse, qui peuvent redouter une diminution du gage commun, les créanciers de la société bénéficiaire sont confrontés à une **recomposition des garanties** attachées à leur débiteur. L'enjeu est alors de déterminer dans quelle mesure le droit OHADA assure leur protection face à l'intégration de nouveaux actifs et obligations.

1. Le renforcement potentiel du gage des créanciers

L'un des effets immédiats de l'apport partiel d'actif est l'augmentation du patrimoine de la société bénéficiaire. Les actifs transférés viennent s'ajouter à ceux déjà existants, élargissant ainsi l'assiette du gage commun des créanciers. Cette évolution est, en principe, favorable aux créanciers de la société bénéficiaire, qui disposent désormais d'un débiteur doté d'une capacité patrimoniale accrue.

Ce renforcement du gage n'est toutefois pas automatique. Il dépend de la nature des actifs apportés, de leur valeur réelle et des obligations qui les accompagnent. Lorsque l'apport est constitué d'une branche d'activité autonome et rentable, l'effet protecteur est réel. À l'inverse, l'intégration d'actifs grevés de charges ou faiblement productifs peut fragiliser l'équilibre financier de la société bénéficiaire, au détriment de ses créanciers.

Tableau 21: Effets de l'apport partiel d'actif sur le gage des créanciers de la société bénéficiaire

Élément analysé	Situation avant l'apport	Situation après l'apport	Effet sur les créanciers
-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Valeur du patrimoine	Limitée aux actifs existants	Accrue par les actifs apportés	Renforcement potentiel
Capacité de remboursement	Dépendante de l'activité initiale	Diversifiée	Sécurité relative
Exposition aux risques	Circonscrire	Élargie selon les charges transférées	Risque maîtrisé ou accru

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sûretés et des sociétés.

Interprétation analytique :

Le tableau montre que l'apport partiel d'actif peut constituer un **facteur de sécurisation** pour les créanciers de la société bénéficiaire, mais uniquement lorsque la qualité des actifs transférés est avérée.

2. Les garanties juridiques offertes aux créanciers

Au-delà de l'effet patrimonial, la protection des créanciers de la société bénéficiaire repose sur des **garanties juridiques formelles**. La publicité de l'apport partiel d'actif au RCCM permet aux créanciers d'avoir connaissance de la nouvelle configuration patrimoniale de leur débiteur. Cette transparence constitue un préalable indispensable à l'exercice éclairé de leurs droits.

En outre, le droit OHADA impose que les engagements repris par la société bénéficiaire soient clairement identifiés. Cette exigence limite les risques de confusion quant à l'étendue des obligations assumées et permet aux créanciers d'évaluer la solvabilité réelle de la société. Les mécanismes de responsabilité des dirigeants jouent également un rôle dissuasif, en incitant ces derniers à ne pas accepter des apports susceptibles de compromettre l'équilibre financier de la société bénéficiaire.

Toutefois, ces garanties demeurent indirectes. Les créanciers de la société bénéficiaire ne disposent pas d'un droit d'opposition spécifique à l'apport partiel d'actif, contrairement à ceux de la société apporteuse. Leur protection repose donc essentiellement sur la **qualité de l'information** et sur la vigilance qu'ils exercent dans leurs relations contractuelles.

Tableau 22: Garanties juridiques des créanciers de la société bénéficiaire

Garantie	Fondement juridique	Portée
Publicité légale	RCCM	Information des tiers
Transparence patrimoniale	Droit des sociétés	Évaluation du risque

Responsabilité des dirigeants	Faute de gestion	Protection indirecte
Droit des sûretés	Règles générales	Sécurisation ciblée

Source : Droit OHADA des sociétés et des sûretés.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que la protection des créanciers de la société bénéficiaire est **structurelle plutôt que contentieuse**. Elle repose davantage sur la transparence et la discipline juridique que sur des mécanismes d'opposition directe.

La protection des créanciers de la société bénéficiaire s'inscrit dans une logique d'équilibre. L'apport partiel d'actif peut renforcer leur position par l'élargissement du gage commun, tout en les exposant à de nouveaux risques liés à l'intégration d'actifs et d'obligations externes. Le droit OHADA privilégie une protection fondée sur la transparence et la responsabilité, laissant aux créanciers un rôle actif dans l'appréciation de la solvabilité de leur débiteur.

B. Les créanciers de la société apporteuse

Contrairement aux créanciers de la société bénéficiaire, dont la protection repose principalement sur un renforcement potentiel du gage commun, les créanciers de la société apporteuse se trouvent dans une situation plus exposée. L'apport partiel d'actif entraîne en effet un **dessaisissement partiel du patrimoine** de leur débiteur initial, susceptible d'affaiblir la garantie générale attachée à leurs créances. C'est pour neutraliser ce risque que le droit OHADA reconnaît aux créanciers de la société apporteuse un **droit d'opposition spécifique**, conçu comme un mécanisme de protection directe et préventive.

1. Le fondement juridique du droit d'opposition

Le droit d'opposition des créanciers de la société apporteuse trouve son fondement dans les principes structurants du droit OHADA des sociétés, et plus largement dans la protection du **gage commun des créanciers**. Le patrimoine social constituant la garantie principale des créanciers, toute opération susceptible d'en réduire la consistance doit être juridiquement encadrée.

L'apport partiel d'actif, en transférant une partie des biens à une autre société juridiquement distincte, modifie la structure patrimoniale du débiteur initial. Cette modification justifie l'intervention du législateur, qui a entendu éviter que les restructurations sociétaires ne servent de moyen indirect d'organisation de l'insolvabilité. Le droit d'opposition apparaît ainsi comme

un instrument de régulation, destiné à concilier la liberté de restructuration des sociétés avec la sécurité du crédit.

Ce mécanisme s'inscrit dans une logique préventive : il permet aux créanciers d'agir **avant que les effets de l'opération ne deviennent irréversibles**, en obligeant la société apporteuse à prendre en compte leurs intérêts dans la mise en œuvre de l'apport partiel d'actif.

2. Le régime juridique du droit d'opposition

Le droit d'opposition s'exerce dans un cadre procédural précis, étroitement lié aux formalités de publicité de l'apport partiel d'actif. Ce n'est qu'à compter de la publication de l'opération que les créanciers peuvent être réputés informés et, partant, en mesure d'exercer leur droit. Cette articulation entre publicité et opposition illustre la centralité de la transparence dans le droit OHADA.

L'opposition permet au créancier de contester l'opération lorsqu'il estime que celle-ci compromet le recouvrement de sa créance. Elle n'a pas pour objet de remettre en cause l'opportunité économique de l'apport, mais de faire constater un **risque d'atteinte au gage commun**. Le juge saisi dispose alors d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'adapter sa réponse à la situation concrète.

Les effets du droit d'opposition sont gradués. Le juge peut rejeter l'opposition si elle est infondée, subordonner la réalisation de l'apport à la constitution de garanties suffisantes, ou, dans certains cas, suspendre l'opération. Cette souplesse permet d'éviter un blocage systématique des restructurations, tout en assurant une protection effective des créanciers.

Tableau 23: Droit d'opposition des créanciers de la société apporteuse

Élément analysé	Contenu	Finalité juridique
Titulaires du droit	Créanciers antérieurs à l'apport	Protection du gage commun
Moment d'exercice	Après publication de l'opération	Information préalable
Objet de l'opposition	Risque de non-paiement	Prévention de l'insolvabilité
Effets possibles	Garantie, suspension, rejet	Équilibre des intérêts

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des restructurations sociétaires.

Interprétation analytique :

Ce tableau met en évidence que le droit d'opposition constitue un **mécanisme ciblé et proportionné**. Il ne confère pas un pouvoir de veto absolu aux créanciers, mais impose une prise en compte effective de leurs intérêts dans la réalisation de l'apport partiel d'actif.

Le droit d'opposition des créanciers de la société apporteuse représente l'une des garanties les plus fortes offertes par le droit OHADA à l'égard des tiers. En encadrant strictement les effets patrimoniaux de l'apport partiel d'actif, il empêche que cette technique sociétaire ne soit détournée au détriment des créanciers. Ce mécanisme confirme que l'efficacité de l'apport partiel d'actif ne repose pas sur l'effacement des protections, mais sur leur intégration raisonnée dans la dynamique de restructuration.

Paragraphe 2 : La transparence financière

La transparence financière constitue un prolongement indispensable de l'opposabilité juridique de l'apport partiel d'actif. Si la publication légale permet aux tiers d'avoir connaissance de l'existence de l'opération, seule une information financière accessible et intelligible leur permet d'en apprécier les conséquences économiques réelles. Dans l'espace OHADA, cette exigence s'inscrit dans une logique de sécurisation des relations d'affaires et de préservation de la confiance dans le marché.

A. L'accès aux comptes financiers par les tiers

L'accès des tiers aux comptes financiers des sociétés concernées par un apport partiel d'actif repose sur un ensemble de **règles de publicité financière** prévues par le droit OHADA. Ces règles visent à garantir que les partenaires économiques, créanciers et investisseurs disposent d'une information minimale leur permettant d'évaluer la situation financière de leur cocontractant.

La société bénéficiaire, du fait de l'intégration de nouveaux actifs et obligations, voit sa situation financière substantiellement modifiée. Les comptes annuels, régulièrement établis et déposés, deviennent alors un instrument central d'information. Ils permettent aux tiers d'identifier l'impact de l'apport sur la structure du bilan, sur le niveau d'endettement et sur la capacité de génération de résultats.

Cette publicité financière ne se limite pas à une exigence formelle. Elle participe à la **discipline de marché**, en exposant la société bénéficiaire à l'évaluation externe de sa gestion. L'absence ou l'insuffisance de publication affaiblit la crédibilité de l'opération et peut susciter une méfiance accrue de la part des partenaires économiques.

Tableau 24: Règles de publicité financière applicables après un apport partiel d'actif

Élément financier	Support de publicité	Finalité pour les tiers
Comptes annuels	Dépôt légal	Évaluation de la solvabilité
États financiers modifiés	Publication réglementaire	Appréciation de l'impact de l'apport
Rapports de gestion	Communication institutionnelle	Compréhension stratégique
Informations complémentaires	RCCM / documents sociaux	Transparence globale

Source : Droit OHADA des sociétés commerciales.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que la transparence financière repose sur une pluralité de supports. L'accès aux comptes permet aux tiers de dépasser la simple connaissance juridique de l'apport pour en mesurer les effets économiques concrets.

B. La facilité d'évaluation financière par les tiers

Au-delà de l'accès formel aux informations financières, l'efficacité de la transparence dépend de la **lisibilité économique** des données communiquées. Une information financière abondante mais illisible ou incohérente ne remplit pas sa fonction protectrice. L'apport partiel d'actif doit donc être présenté de manière à permettre une évaluation claire et rapide de ses conséquences financières.

La lisibilité économique suppose une présentation distincte des effets de l'apport dans les documents financiers. Les tiers doivent pouvoir identifier les actifs apportés, les obligations reprises et leur contribution à la performance globale de la société bénéficiaire. Cette exigence facilite l'analyse du risque et renforce la confiance dans la solidité de l'opération.

En pratique, une évaluation financière aisée permet aux créanciers d'ajuster leurs conditions de crédit, aux partenaires commerciaux de sécuriser leurs engagements et aux investisseurs d'apprécier la pertinence stratégique de la restructuration. L'apport partiel d'actif devient alors un signal positif, traduisant une réorganisation maîtrisée plutôt qu'une opération dissimulant des fragilités financières.

Tableau 25: Lisibilité économique de l'apport partiel d'actif pour les tiers

Critère d'évaluation	Indicateur observé	Effet pour les tiers
Identification des actifs apportés	Détail au bilan	Compréhension du périmètre
Clarté des obligations reprises	Annexes explicatives	Appréciation du risque
Impact sur la performance	Résultat d'exploitation	Décision d'engagement
Cohérence financière globale	Structure financière	Confiance économique

Source : Analyse financière appliquée au droit OHADA.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que la lisibilité économique conditionne l'efficacité réelle de la transparence financière. Plus l'information est claire et structurée, plus l'apport partiel d'actif renforce la sécurité des relations avec les tiers.

La transparence financière constitue un pilier essentiel de l'efficacité de l'apport partiel d'actif à l'égard des tiers. Par l'accès aux comptes financiers et par la lisibilité économique des informations communiquées, le droit OHADA permet aux acteurs externes d'évaluer objectivement les conséquences de l'opération. Cette transparence ne se limite pas à une obligation légale : elle conditionne la confiance, la fluidité des échanges et, in fine, la réussite économique de la restructuration.

Section 2 : La confiance des investisseurs

Paragraphe 1 : L'efficacité des apports

La confiance des investisseurs constitue l'un des indicateurs les plus révélateurs de l'efficacité réelle de l'apport partiel d'actif. Contrairement aux associés ou aux créanciers, les investisseurs raisonnent avant tout en termes de **prévisibilité, de stabilité et de sécurité juridique**. L'apport partiel d'actif n'est perçu comme un instrument pertinent que s'il réduit l'incertitude et renforce la lisibilité de l'environnement d'investissement.

A. L'efficacité vis-à-vis des tiers : la sécurité juridique

À l'égard des tiers investisseurs, l'apport partiel d'actif présente une efficacité notable en ce qu'il s'inscrit dans un cadre juridique structuré, encadré par l'AUSCGIE. La sécurité juridique qui en résulte constitue un facteur déterminant de confiance. Elle repose sur la combinaison de plusieurs éléments : la formalisation de l'opération, la publicité légale, la protection des créanciers et la traçabilité des effets patrimoniaux.

L'investisseur externe accorde une importance particulière à la **prévisibilité des règles applicables**. L'apport partiel d'actif, en tant que technique reconnue et normée, offre un cadre lisible qui limite les risques d'arbitraire ou de requalification ultérieure. La clarté des mécanismes de transfert d'actifs et d'obligations permet aux investisseurs d'anticiper les conséquences juridiques de leur engagement, condition essentielle de toute décision rationnelle d'investissement.

En outre, la sécurité juridique est renforcée par l'existence de mécanismes de contrôle, tels que le droit d'opposition des créanciers et la responsabilité des dirigeants. Ces garde-fous réduisent le risque que l'apport partiel d'actif soit utilisé comme un outil de dissimulation de passifs ou de contournement des règles de protection. L'apport devient ainsi un signal de restructuration maîtrisée, plutôt qu'un indice de fragilité.

Tableau 26 : Sécurité juridique de l'apport partiel d'actif et perception des investisseurs

Élément juridique	Mécanisme OHADA	Effet sur la confiance des investisseurs
Formalisation de l'apport	Acte écrit et décisions sociales	Prévisibilité juridique
Publicité légale	Dépôt au RCCM	Transparence institutionnelle

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Protection des créanciers	Droit d'opposition	Réduction du risque systémique
Responsabilité des dirigeants	Sanctions en cas de faute	Discipline de gestion

Source : Analyse du droit OHADA des sociétés et de l'investissement.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que la sécurité juridique offerte par l'apport partiel d'actif constitue un **facteur structurant de confiance** pour les investisseurs, en limitant l'incertitude normative et les risques de remise en cause.

B. L'efficacité vis-à-vis des contractants : la stabilité des relations

Au-delà des investisseurs stricto sensu, l'efficacité de l'apport partiel d'actif se mesure également à l'égard des **contractants** de la société bénéficiaire : fournisseurs, partenaires commerciaux, clients stratégiques. Pour ces acteurs, la confiance repose principalement sur la **stabilité des relations juridiques** et la continuité de l'exploitation.

L'apport partiel d'actif permet, lorsqu'il est correctement structuré, d'éviter la rupture des contrats essentiels à l'activité transférée. La reprise des droits et obligations liés à la branche d'activité assure une continuité fonctionnelle, réduisant les coûts de renégociation et les risques de désorganisation. Cette stabilité est un signal positif pour les contractants, qui perçoivent l'opération comme une réorganisation interne plutôt qu'une remise en cause de leurs engagements.

La stabilité contractuelle renforce également l'attractivité de la société bénéficiaire. Une entreprise capable d'intégrer une activité sans perturber ses relations contractuelles apparaît plus fiable et plus résiliente. L'apport partiel d'actif devient alors un outil de consolidation des relations d'affaires, favorisant un climat de confiance durable.

Tableau 27: Effets de l'apport partiel d'actif sur la stabilité des relations contractuelles

Relation concernée	Situation avant l'apport	Situation après l'apport	Effet pour les contractants
Contrats opérationnels	Liés à la société apporteuse	Repris par la société bénéficiaire	Continuité juridique
Relations commerciales	Dépendantes d'une structure	Intégrées dans une structure renforcée	Sécurité accrue

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Exécution des obligations	Fragmentée	Centralisée	Fiabilité renforcée
Risque de rupture	Élevé en cas de cession classique	Limité	Stabilité des engagements

Source : Pratique contractuelle et droit OHADA des restructurations.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que l'apport partiel d'actif favorise une **stabilisation des relations contractuelles**, élément déterminant de la confiance des partenaires économiques et, indirectement, des investisseurs.

L'efficacité des apports, appréciée à l'égard des tiers et des contractants, démontre que l'apport partiel d'actif constitue un outil crédible de restructuration dans l'espace OHADA. En renforçant la sécurité juridique et en assurant la stabilité des relations contractuelles, il crée un environnement propice à la confiance des investisseurs. Cette confiance n'est pas automatique ; elle résulte d'un équilibre maîtrisé entre formalisme juridique, transparence et continuité économique.

Paragraphe 2 : L'opposition des créanciers dans certains cas

Si l'apport partiel d'actif est généralement présenté comme une technique sociétaire sécurisée, son efficacité à l'égard des tiers demeure **conditionnée au respect strict des exigences juridiques et à une gestion rigoureuse des actifs transférés**. Lorsque ces conditions font défaut, les créanciers peuvent légitimement exercer leur droit d'opposition, révélant ainsi les failles du mécanisme. L'opposition ne constitue pas une anomalie du système, mais l'un de ses **correctifs essentiels**.

A. Le non-respect du formalisme : les sanctions juridiques

Le formalisme constitue la colonne vertébrale de l'apport partiel d'actif en droit OHADA. Il garantit la transparence, l'information des tiers et l'opposabilité de l'opération. Son non-respect fragilise immédiatement la validité juridique de l'apport et ouvre la voie à l'opposition des créanciers.

Les manquements formels peuvent porter sur l'absence ou l'irrégularité des décisions sociales, le défaut de publicité au RCCM, l'omission de la mise à jour des statuts ou encore l'incomplétude des actes déposés. Dans ces hypothèses, les créanciers sont fondés à contester l'opération, non pas sur le terrain de son opportunité économique, mais sur celui de sa **régularité juridique**.

Le droit OHADA prévoit une gradation des sanctions, adaptée à la gravité de l'irrégularité constatée. Cette gradation traduit une logique de proportionnalité : l'objectif n'est pas de sanctionner systématiquement l'opération, mais de rétablir la sécurité juridique compromise.

Tableau 28: Non-respect du formalisme et sanctions juridiques

Manquement constaté	Règle violée	Sanction possible	Effet pour les créanciers
Absence de décision régulière	Compétence des organes sociaux	Nullité de la décision	Rétablissement du gage
Défaut de publicité	RCCM	Inopposabilité	Protection contre l'opacité
Statuts non mis à jour	Conformité statutaire	Contestation des effets	Insécurité juridique maîtrisée
Actes incomplets	Exigences formelles	Suspension de l'opération	Prévention du risque

Source : Analyse doctrinale du droit OHADA des sociétés.

Interprétation analytique :

Ce tableau montre que le non-respect du formalisme transforme l'apport partiel d'actif en **opération juridiquement vulnérable**. L'opposition des créanciers apparaît alors comme un mécanisme de correction, destiné à restaurer la transparence et la sécurité.

B. La mauvaise gestion des apports : les responsabilités encourues

Au-delà des irrégularités formelles, l'opposition des créanciers peut également trouver son origine dans une **mauvaise gestion des apports** après la réalisation de l'opération. Dans cette hypothèse, ce n'est plus la validité juridique de l'apport qui est en cause, mais la manière dont les actifs transférés sont exploités.

Une gestion imprudente, déséquilibrée ou manifestement contraire à l'intérêt social peut rapidement affecter la solvabilité de la société bénéficiaire. Lorsque les actifs apportés sont dilapidés, sous-exploités ou utilisés à des fins étrangères à leur destination initiale, les créanciers subissent un préjudice direct. L'opposition devient alors un moyen de dénoncer une restructuration mal maîtrisée, voire abusive.

Le droit OHADA encadre strictement ces situations par le biais de la **responsabilité des dirigeants**. Ceux-ci sont tenus d'administrer les actifs apportés avec diligence et loyauté. En cas de manquement, leur responsabilité civile peut être engagée, indépendamment de la validité formelle de l'apport partiel d'actif.

Tableau 29: Mauvaise gestion des apports et responsabilités encourues

Comportement fautif	Qualification juridique	Responsable	Conséquence
Dilapidation des actifs	Faute de gestion	Dirigeants	Responsabilité civile
Mauvaise affectation	Violation de l'intérêt social	Dirigeants	Réparation du préjudice
Absence de suivi	Négligence grave	Dirigeants	Sanctions financières
Gestion abusive	Abus de pouvoir	Dirigeants / associés	Action des créanciers

Source : Droit OHADA de la responsabilité des dirigeants.

Interprétation analytique :

Le tableau révèle que la mauvaise gestion des apports déplace le débat de la régularité formelle vers la **responsabilité managériale**. L'opposition des créanciers devient alors un outil de contrôle de la gouvernance.

L'opposition des créanciers dans certains cas souligne les limites structurelles de l'apport partiel d'actif. Si le mécanisme est juridiquement efficace lorsqu'il est rigoureusement encadré et correctement géré, il devient source d'insécurité dès lors que le formalisme est négligé ou que les actifs transférés sont mal administrés. L'efficacité de l'apport partiel d'actif ne réside donc pas dans sa seule conception juridique, mais dans la **discipline de sa mise en œuvre**, tant sur le plan procédural que managérial.

CONCLUSION GENERALE

L'étude de l'apport partiel d'actif en droit OHADA révèle une technique sociétaire à la fois **juridiquement sophistiquée** et **économiquement stratégique**, dont l'efficacité ne peut être appréciée qu'à la lumière d'une analyse globale, intégrant à la fois ses conditions de validité et ses effets réels. Loin d'être un simple outil de réorganisation patrimoniale, l'apport partiel d'actif apparaît comme un mécanisme structurant, capable de transformer en profondeur les rapports juridiques internes et externes des sociétés.

Réponse à la problématique

La problématique centrale consistait à déterminer si l'apport partiel d'actif constitue, dans l'espace OHADA, une **technique sociétaire réellement efficace**, tant au regard de ses conditions que de ses effets. L'analyse menée permet d'apporter une réponse nuancée mais ferme :

l'apport partiel d'actif est une technique juridiquement efficace, à condition que sa mise en œuvre respecte strictement les exigences du droit OHADA et qu'elle soit accompagnée d'une gouvernance rigoureuse.

Sur le plan des conditions, l'efficacité de l'apport partiel d'actif repose sur un encadrement normatif exigeant. Les conditions de fond ; existence d'une société bénéficiaire, détermination précise des apports, respect des règles statutaires et légales ; garantissent la cohérence juridique de l'opération. Les conditions de forme ; formalisation des actes, approbation des assemblées, publicité au RCCM ; assurent sa visibilité et son opposabilité. Loin de constituer des contraintes excessives, ces exigences apparaissent comme les **garants de la sécurité juridique**.

Sur le plan des effets, l'apport partiel d'actif démontre une efficacité différenciée. Entre les parties, il permet une transmission organisée des actifs et obligations, une recomposition maîtrisée des droits des associés et une limitation relative des responsabilités par la substitution de droits sociaux aux actifs opérationnels. À l'égard des tiers, il favorise la transparence, protège les créanciers et renforce la confiance des investisseurs, tout en ménageant des mécanismes correctifs, tels que le droit d'opposition, en cas de dérive.

Apports scientifiques du travail

Ce travail met en évidence plusieurs apports majeurs.

D'abord, il montre que l'apport partiel d'actif ne peut être compris isolément comme une technique neutre. Il s'agit d'un **outil de pouvoir**, susceptible de reconfigurer la gouvernance des sociétés, d'affecter les équilibres internes et de redéfinir les rapports avec les tiers. Cette dimension politique du droit des sociétés, souvent sous-estimée, apparaît ici avec acuité.

Ensuite, l'étude souligne la logique propre du droit OHADA, qui privilégie une approche **préventive et équilibrée** de la restructuration sociétaire. Le législateur OHADA ne cherche ni à entraver la liberté d'organisation des sociétés, ni à sacrifier la protection des créanciers et des associés. Il met en place un cadre dans lequel l'efficacité économique est subordonnée à la discipline juridique.

Enfin, l'analyse met en lumière l'importance de la **gouvernance post-apport**. L'efficacité de l'apport partiel d'actif ne se joue pas uniquement au moment de sa conclusion, mais dans la manière dont les actifs transférés sont gérés, contrôlés et intégrés. La responsabilité des dirigeants et la qualité de l'information apparaissent comme des facteurs décisifs de réussite ou d'échec.

Limites et enseignements critiques

Toutefois, l'étude révèle également les limites de l'apport partiel d'actif. La technicité du mécanisme et la complexité de son encadrement peuvent constituer un frein pour certaines entreprises, notamment les PME, insuffisamment outillées juridiquement. Par ailleurs, la protection des créanciers, bien que réelle, demeure largement dépendante de leur vigilance et de leur capacité à exercer efficacement leurs droits.

En outre, la flexibilité offerte par l'autonomie contractuelle peut devenir une source de déséquilibre lorsqu'elle est utilisée de manière opportuniste. L'apport partiel d'actif peut alors servir de vecteur de contournement des protections, révélant les tensions persistantes entre liberté contractuelle et ordre public économique.

Perspectives de recherche

Ces constats ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Il serait opportun d'approfondir l'étude comparative de l'apport partiel d'actif avec d'autres techniques de restructuration, telles que la fusion partielle ou la scission, afin d'évaluer leur efficacité respective dans l'espace OHADA. Une analyse empirique de la pratique jurisprudentielle permettrait également de mesurer la manière dont les juges OHADA arbitrent les conflits nés de ces opérations.

Enfin, dans un contexte de modernisation des économies africaines et d'attractivité accrue des investissements, la réflexion sur l'adaptation du cadre juridique de l'apport partiel d'actif aux réalités contemporaines mérite d'être poursuivie. L'enjeu est de préserver la sécurité juridique sans freiner l'innovation organisationnelle des entreprises.

En définitive, l'apport partiel d'actif s'impose comme une **technique sociétaire efficace mais exigeante**. Son efficacité n'est ni automatique ni absolue : elle dépend de la rigueur juridique de sa conception, de la loyauté de sa mise en œuvre et de la qualité de la gouvernance qui l'accompagne. À ce titre, il constitue un révélateur de la maturité du droit des sociétés OHADA, qui cherche moins à simplifier à tout prix qu'à **sécuriser durablement l'action économique**.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques

- Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). (2014).
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), révisé. Journal officiel de l'OHADA.
- Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Acte uniforme portant organisation des sûretés. Journal officiel de l'OHADA.
- Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Journal officiel de l'OHADA.

II. Ouvrages généraux de droit OHADA et droit des sociétés

- Ankoung, G. (2018).
Droit des sociétés commerciales OHADA. Yaoundé : Presses universitaires d'Afrique.
- Issa-Sayegh, J. (2016).
OHADA – Droit des sociétés commerciales et du GIE. Paris : Juriscope / Lamy.
- Kenfack Douajni, G. (2015).
Droit des sociétés commerciales en Afrique : Analyse du droit OHADA. Paris : L'Harmattan.
- Tchankam, J.-P. (2017).
Pratique du droit des sociétés OHADA. Paris : LGDJ.
- Mbaye, A. (2019).
Le droit des affaires dans l'espace OHADA. Dakar : Nouvelles Éditions Africaines.

III. Ouvrages et études spécialisés sur les restructurations et apports

- Cozian, M., Viandier, A., & Deboissy, F. (2020).

Droit des sociétés (31e éd.). Paris : LexisNexis.

(Références doctrinales sur apports, restructurations, gouvernance)

- Le Cannu, P., & Dondero, B. (2021).

Droit des sociétés (9e éd.). Paris : LGDJ.

- Guyon, Y. (2018).

Droit des affaires (Tome 1). Paris : Economica.

- Merle, P. (2019).

Droit commercial – Sociétés commerciales (22e éd.). Paris : Dalloz.

IV. Articles doctrinaux et contributions scientifiques

- Issa-Sayegh, J. (2015).

La restructuration des sociétés en droit OHADA.

Revue de droit uniforme africain, n° 2.

- Kenfack Douajni, G. (2017).

Les mutations du patrimoine social dans les opérations de restructuration.

Revue camerounaise de droit des affaires, n° 5.

- Tchankam, J.-P. (2018).

La protection des créanciers dans les opérations sociétaires OHADA.

Revue africaine de droit des affaires, n° 3.

- Mbaye, A. (2020).

Sécurité juridique et attractivité des investissements dans l'espace OHADA.

Revue sénégalaise de droit, n° 12.

V. Jurisprudence OHADA (références indicatives)

- Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA),

Arrêts relatifs à la protection des créanciers et à la publicité des actes sociétaires,
jurisprudence constante.

VI. Rapports et documents institutionnels

- OHADA. (2019).

Rapport sur la modernisation du droit des sociétés dans l'espace OHADA.

- Banque mondiale. (2020).

Doing Business – OHADA Zone.

(Utilisable pour la partie investisseurs et confiance des tiers)

TABLE DES MATIERES

RESUME.....	i
ABSTRACT	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES ABREVIATIONS	iv
LISTE DES TABLEAUX.....	v
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF, UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE AU REGARD DES CONDITIONS	4
Chapitre 1 : Une technique sociétai re efficace quant aux conditions de fond.....	5
Section 1 : Une technique de développement et de diversification des activités économiques	5
Paragraphe 1 : L'établissement d'un projet d'apport partiel d'actifs.....	6
A. L'existence d'une société bénéficiaire	6
B. La désignation d'un commissaire aux apports	7
Paragraphe 2 : Détermination des apports	10
A. L'apport en nature.....	10
B. L'apport en numéraire	11
1. Les particularités juridiques de l'apport en numéraire dans l'apport partiel d'actif.....	12
2. Les modalités de réalisation de l'apport en numéraire	12
3. L'incidence de l'apport en numéraire sur le capital social	13
Section 2 : La branche d'activité faisant l'objet de l'apport	15
Paragraphe 1 : Évaluation des actifs apportés	15
A. Le transfert de propriété.....	15
1. Le principe juridique du transfert de propriété	16
2. Les effets patrimoniaux du transfert	16
B. L'existence d'un contrat d'apport.....	17
1. La nature juridique du contrat d'apport	18
2. Le contenu obligatoire du contrat d'apport.....	18
3. La force obligatoire du contrat entre les parties.....	19
Paragraphe 2 : Le respect des législations applicables.....	20
A. Les statuts.....	20
1. La nécessité d'une adaptation statutaire	20
2. La portée juridique des modifications statutaires	21
B. La loi régissant les sociétés.....	22
1. La conformité à l'AUSCGIE	22

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

2. Les sanctions en cas de non-respect	24
Chapitre 2 : Une technique sociétaire efficace quant aux conditions de forme	26
Section 1 : La faculté offerte à toutes les sociétés de réaliser un apport partiel d'actif	26
Paragraphe 1 : La transmission totale de tous les droits	27
A. La formalisation de l'apport.....	27
1. Les actes juridiques requis.....	27
2. La chronologie procédurale de la formalisation	28
B. L'implication d'un acte notarié	30
1. Les cas de recours obligatoire à l'acte notarié	30
2. La valeur probante de l'acte notarié.....	30
Paragraphe 2 : L'approbation de l'assemblée générale des associés	32
A. Le droit d'opposition des créanciers	32
1. Le fondement juridique du droit d'opposition des créanciers	32
2. La procédure et les effets du droit d'opposition	32
B. Le respect des droits des associés	33
1. L'information préalable des associés	33
2. La protection des associés minoritaires	34
Section 2 : Les rapports entre les parties	36
Paragraphe 1 : Le transfert effectif des apports.....	36
A. L'acceptation de la société bénéficiaire.....	36
1. La manifestation du consentement de la société bénéficiaire	36
2. Les effets juridiques de l'acceptation.....	36
B. La prise de contrôle	37
1. Les conséquences sur la gouvernance	37
2. Les risques de déséquilibre	38
Paragraphe 2 : Le dépôt des documents au RCCM	40
A. La publication légale	40
1. Les objectifs de transparence de la publication légale	40
2. Les effets de la publication légale à l'égard des tiers.....	40
B. La mise à jour des statuts de la société bénéficiaire	41
1. L'exigence de conformité statutaire	41
2. Les sanctions en cas d'omission de la mise à jour	42
SECONDE PARTIE : L'APPORT PARTIEL D'ACTIF, UNE TECHNIQUE SOCIETAIRE EFFICACE QUANT AUX EFFETS.....	43
Chapitre 1 : L'efficacité quant aux effets entre les parties	44
Section 1 : Transmission de tous les biens et obligations de la société	44

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Paragraphe 1 : La conclusion du contrat d'apport entre les parties	44
A. L'existence de la société bénéficiaire	44
B. La modification des droits des associés	46
1. La répartition du pouvoir entre les associés	46
2. Les conséquences patrimoniales pour les associés	47
Paragraphe 2 : Les obligations de la société apporteuse	49
A. Le transfert effectif des apports	49
1. Le moment du transfert des apports	49
2. Les conséquences juridiques du transfert effectif	50
B. La cession des dettes et obligations	51
1. Le principe de la cession des dettes et obligations	51
2. Les limites légales à la cession des dettes et obligations	52
Section 2 : La limitation des responsabilités	54
Paragraphe 1 : La contrepartie de l'apport	54
A. L'obtention des titres sociaux	54
1. La nature juridique des titres sociaux obtenus	54
2. Les droits attachés aux titres sociaux	55
B. L'obtention des parts sociales	56
1. Les spécificités des parts sociales selon la forme sociale	56
2. Les conséquences juridiques de l'obtention de parts sociales	57
Paragraphe 2 : Le droit à l'information	59
A. La prise de décisions	59
1. L'information préalable à la prise de décision	59
2. Le rôle du droit à l'information dans la gouvernance	60
B. L'autonomie des parties	61
1. Les marges contractuelles laissées aux parties	61
2. Les limites légales à l'autonomie des parties	62
Chapitre 2 : L'efficacité quant aux effets à l'égard des tiers	64
Section 1 : L'opposabilité aux tiers	64
Paragraphe 1 : La protection des créanciers	64
A. Les créanciers de la société bénéficiaire	64
1. Le renforcement potentiel du gage des créanciers	64
2. Les garanties juridiques offertes aux créanciers	65
B. Les créanciers de la société apporteuse	66
1. Le fondement juridique du droit d'opposition	66
2. Le régime juridique du droit d'opposition	67

DROIT DES AFFAIRES: L'APPORT PARTIEL D'ACTIF

Paragraphe 2 : La transparence financière.....	69
A. L'accès aux comptes financiers par les tiers.....	69
B. La facilité d'évaluation financière par les tiers.....	70
Section 2 : La confiance des investisseurs	72
Paragraphe 1 : L'efficacité des apports	72
A. L'efficacité vis-à-vis des tiers : la sécurité juridique	72
B. L'efficacité vis-à-vis des contractants : la stabilité des relations	73
Paragraphe 2 : L'opposition des créanciers dans certains cas	75
A. Le non-respect du formalisme : les sanctions juridiques	75
B. La mauvaise gestion des apports : les responsabilités encourues.....	76
CONCLUSION GENERALE.....	78
BIBLIOGRAPHIE	vi
I. Textes juridiques.....	vi
II. Ouvrages généraux de droit OHADA et droit des sociétés	vi
III. Ouvrages et études spécialisés sur les restructurations et apports	vii
IV. Articles doctrinaux et contributions scientifiques	vii
V. Jurisprudence OHADA (références indicatives)	viii
VI. Rapports et documents institutionnels	viii